חוברת 2 · מרתון

דיני חוזים

מרתון למבחן

טבלאות, שרשראות פסיקה, עצי החלטה ורשימות "חייבים לזכור"

16 פרקים

הוכן ונערך ע"י

אילן פרץ

תוכן העניינים

מרתון לפי פרקים

1 שערי הארמון: מהו חוזה, כוונה ליצור יחסים משפטיים ושפיטות

2 העדה על גמירת דעת: המבחן האובייקטיבי וחריגיו

3 מסוימות, השלמת פרטים וטכניקות הכריתה

4 הצעה וקיבול (סעיפים 2–11): כללי המשחק בין ההצעה לתשובה

5 תום לב במשא ומתן (סעיף 12): הכלל וצורות ההפרה

6 תרופות על חוסר תום לב במשא ומתן: אכיפה, ביטול, פיצויי הסתמכות וקיום

7 צורת החוזה: דרישת הכתב במקרקעין (סעיף 8) ותום הלב

8 פגמים בכריתה (פרק ב׳): טעות, הטעיה, כפייה, עושק, ביטול והשבה

9 פרשנות חוזים (סעיף 25): לשון מול נסיבות, ערכי החברה ותיקון 2011

10 חוזה למראית עין וחוזה פסול (סעיפים 13, 30, 31): בטלות, השבה ושיקולי צדק

11 חוזה אחיד ותנאי מקפח (חוק החוזים האחידים, תשמ״ג-1982)

12 חוזה על תנאי: תנאי מתלה, תנאי מפסיק וסיכול התנאי

13 חוזה לטובת צד שלישי (סעיפים 34–38): זכות המוטב

14 הפרת חוזה והגנות המפר: תום לב בקיום (39), עמידה דווקנית, אשם תורם וסיכול

15 תרופות להפרה: אכיפה, ביטול בשל הפרה יסודית ופיצויים

16 פיצויים והשבה (חוק התרופות, סעיפים 9–15): ציפייה, צפיות, הקטנת נזק ופיצוי מוסכם

פרק 1

שערי הארמון: מהו חוזה, כוונה ליצור יחסים משפטיים ושפיטות

1.1 מהו חוזה

✦ **הגדרה — חוזה** חוזה = הסכם משפטי (הגדרה פסיקתית; בחוק אין הגדרה). לא כל הסכם הוא חוזה: יש הסכמות חברתיות, משפחתיות, מוסריות, "ג׳נטלמניות".

שומר סף	השאלה	בדיקה
1. כוונה ליצור יחסים משפטיים **2. שפיטות**	האם שני הצדדים רצו קשר שאפשר לאכוף בבית משפט? האם ראוי שבית המשפט ידון בעניין?	א. הצהרה מפורשת. ב. מבחני עזר: נסיבות, שפה, יחסים, נושא כלל: שפיט. חריגים: זוטי דברים, פרטי-אינטימי, פוליטי, סעיף 33

1.2 כוונה: מבחני העזר

מבחן	כן – יש כוונה	לא – אין כוונה
נסיבות	משרד עו״ד	רחבת ריקודים
שפה	"הפרה", "פיצויים"	שיחה חופשית
יחסים	זרים, עסקים	משפחה, חברים
נושא	כסף, נכסים	חברי, דתי

! שים לב — דברים שבלב אינם דברים: נבדק מה שמשתקף החוצה. אם רק צד אחד רצה קשר משפטי – אין חוזה.

1.3 לוין נ׳ לוין

⚖ **פסק דין — לוין נ׳ לוין (ע״א 3833/93)** הצהרה מפורשת "אין כוונה" מול כל מבחני העזר (עו״ד, "חוזה", גירושין, כסף) = תיקו. כשאי אפשר להכריע בכוונה – פונים לשפיטות (ילדים, צד חלש, מזונות) ומסיקים שיש כוונה וחוזה. שומרי הסף עובדים במקביל. לעו״ד: לטעון בשני המישורים + הנרטיב.

1.4 שפיטות – ארבעה חריגים

חריג	מהות	סייג
זוטי דברים	עניין פעוט (כדורי גלידה)	הגבול לא חד
פרטי-אינטימי	משפחה, זוגיות, חברות קרובה	הסכמי ממון/גירושין/כתובה שפיטים
פוליטי	ליבת הפעילות הפרלמנטרית (הצבעה)	מינויים/חלוקת תפקידים – גוברת נכונות להתערב
סעיף 33	ציון/תואר/פרס לפי הכרעת גורם מוסכם	טעות חשבונית – לא הוכרע (קרסניאנסקי)

✔ **שורה תחתונה — סיכום** כריתה ותום לב הן שתי שאלות נפרדות: ייתכן חוזה עם חוסר תום לב, וייתכן תום לב בלי חוזה.

1.1 מבוא: מהו חוזה, ולמה לא כל הסכם הוא חוזה

✦ **הגדרה — חוזה** חוזה = הסכם משפטי. המילה המכריעה היא "משפטי": לא כל הסכמה בין בני אדם היא הסכם משפטי. בחיי היומיום יש הסכמות משפחתיות, חברתיות, מוסריות או "ג׳נטלמניות" שאיש לא התכוון להכפיף למערכת המשפט.

נושא	השאלה	ייתכן שבלעדיו
כריתת חוזה	האם נכרת חוזה? (גמירת דעת + מסוימות)	שני רמאים כורתים חוזה תקף
תום לב במשא ומתן	האם הצדדים נהגו בהגינות? (סעיף 12)	אנשים הגונים מאוד נפרדים בלי חוזה

★ **טיפ למבחן — להפריד בין שתי השאלות** במבחן שואלים לעיתים "האם נכרת חוזה?" ובשאלה נפרדת "האם נהג בחוסר תום לב?". אל תערבבו. ייתכן שלא נכרת חוזה והייתה התנהגות שלא בתום לב (פיצויים), וייתכן שנכרת חוזה ואחד הצדדים נהג שלא בתום לב.

1.2 שומר סף ראשון: כוונה ליצור יחסים משפטיים

✦ **הגדרה — כוונה ליצור יחסים משפטיים** מצב שבו, בזמן עריכת ההסכם, שני הצדדים התכוונו שהקשר ביניהם יהיה קשר **משפטי** – כזה שאם תהיה הפרה אפשר לפנות לבית המשפט – ולא רק קשר חברי, מוסרי, משפחתי או של כבוד.

מבחן עזר	מצביע על כוונה משפטית	מצביע על העדר כוונה
נסיבות עריכת ההסכם	נחתם במשרד עורכי דין, עם ייעוץ משפטי	נאמר בצעקות על רחבת ריקודים בחתונה
השפה	לשון מסודרת וכתובה: "הפרה", "פיצויים", "בית משפט", "סעדים" (אין חובה לשפה משפטית, זו אינדיקציה)	ניסוח חופשי, שיחתי
היחסים בין הצדדים	זרים, יחסי עסקים (נקודת מוצא, לא כלל מוחלט)	קרובים, בני משפחה, חברים טובים
נושא ההסכם	כסף, מסחר, עסקים, נכסים	חברי, רוחני, דתי

! שים לב — דברים שבלב – אינם דברים בית המשפט לא מחפש מה באמת היה בלב הצדדים אלא מה משתקף החוצה: איך התנהגו, היכן חתמו, באילו מילים השתמשו, מה היחסים ומה נושא ההסכם.

1.3 לוין נ׳ לוין (ע״א 3833/93): כשהכוונה והשפיטות נפגשות

★ **טיפ למבחן — מה זה אומר לעורך דין** אם מייצגים בעל כמו לוין, לא מספיק לצעוק "כתוב שאין כוונה!". צריך לפעול בשני מישורים: (1) לשכנע שלא הייתה כוונה; (2) לשכנע שמבחינת שפיטות לא נכון שבית המשפט יתערב.

1.4 שומר סף שני: שפיטות

✦ **הגדרה — שפיטות** גם כשהצדדים התכוונו לקשר משפטי, נשארת השאלה: האם נושא הסכסוך ראוי ומתאים להכרעה בבית המשפט? בית המשפט הוא מוסד ציבורי הממומן מכספי הציבור ובעל תפקיד חברתי-חינוכי, ולכן אין רצון שכל מחלוקת פרטית זניחה תגיע אליו.

חריג	מהות	הרציונל / הסייגים
1. זוטי דברים	עניין פעוט, חסר משמעות מעשית (ויכוח עללא להעמיס על המערכת "שטויות". הגבול בין פעוט סדר כדורי הגלידה בגביע)	למהותי אינו חד, וכל מקרה לגופו.
2. הסכמים פרטיים ואינטימיים	הסכמים במרחב האישי המובהק: משפחה, שאלה של מדיניות ציבורית. סייג: הסכמים רכושיים זוגיות, חברות קרובה (הסכם על מובהקים (הסכמי ממון, גירושין, כתובה) הם שפיטים. ההתנהלות היומיומית או חיי אישות, קנס על אי-הגעה ללימוד משותף)	

3. הסכמים פוליטיים	הסכמים בין גופים פוליטיים בליבת הפעילות הפרלמנטרית (איך להצביע בכנסת)	הפרדת רשויות ושיקולים דמוקרטיים: זה מוכרע בקלפי. סייג: היבטים מנהליים/חלוקת תפקידים (מינויים בדירקטוריונים ציבוריים) – נכונות להתערב גוברת. כל הסכם פוליטי מדליק "נורת אזהרה".
4. סעיף 33 לחוק החוזים	חוזה למתן ציון, תואר, פרס וכיוצא באלה לפי הכרעה/הערכה של צד או צד שלישי	בית המשפט לא יחליף את שיקול הדעת המקצועי של המכריע.

§ **סעיף — סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי)** חוזה שלפיו יינתן ציון, תואר, פרס וכיוצא באלה, על פי הכרעה או הערכה של אחד הצדדים או של אדם שלישי – אין ההכרעה או ההערכה לפי החוזה נושא לדיון בבית המשפט.

1.5 מלכודות נפוצות

! **שים לב — שים לב – מלכודות** "אם כתוב במפורש שאין כוונה – אין חוזה" – **לא תמיד.** רוב המקרים כן, אך לוין הוכיחה שהצהרה מפורשת יכולה ליפול מול מבחני עזר ושיקולי שפיטות.

1.6 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** חוק החוזים לא מגדיר "חוזה"; ההגדרה פסיקתית: **חוזה = הסכם משפטי**. שני שומרי סף: **כוונה ליצור יחסים משפטיים** (נבדקת לפי הביטוי המפורש, ואם אין – לפי נסיבות, שפה, יחסים ונושא) ו**שפיטות** (הכלל:

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
לוין נ׳ לוין (ע״א 3833/93)	כשהצהרת הצדדים ומבחני העזר נוגדים ואין אפשרות להכריע בכוונה – פונים לשיקולי שפיטות ומדיניות. כאן (ילדים, צד חלש, מזונות) השפיטות הכריעה, ונקבע שיש כוונה וחוזה. שומרי הסף אינם עובדים בטור אלא במקביל, ולעורך דין לא די לטעון "אין כוונה" – צריך לשכנע גם בעניין השפיטות.
קרסניאנסקי (ע״א 338/65)	סעיף 33 לחוק החוזים: חוזה למתן ציון/פרס לפי הכרעת גורם מוסכם – ההכרעה אינה נושא לדיון בבית המשפט. נשארה פתוחה השאלה אם גם טעות חשבונית חסומה (גישה מצמצמת מול מרחיבה).

פרק 2

העדה על גמירת דעת: המבחן האובייקטיבי וחריגיו

2.1 שני תנאים לכריתה

✦ **הגדרה — כריתת חוזה** העדה על גמירת דעת + מסוימות באותה נקודת זמן. כוונה משפטית ≠ גמירת דעת (זיכרון דברים עם מחיר פתוח: יש כוונה, אין גמירת דעת).

	סובייקטיבי (צרפת)	אובייקטיבי (אנגליה) ✔
בודקים	רצון פנימי	התנהגות חיצונית, אדם סביר
ערך	אוטונומיה	הסתמכות וודאות מסחרית

✔ **שורה תחתונה — חוק** סעיפים 2 ו-5: "המעידה על גמירת דעתו" = העדה על גמירת דעת, לא גמירת דעת פנימית.

✎ **דוגמה — הקונה המעמיד פנים** חתם + מקדמה + "הכול משחק" בלחישה → יש חוזה (מבחן אובייקטיבי). אימוג׳י קנדי: אגודל = אישור בהקשר מסוים (ב-99% לא).

2.2 שני חריגים לכלל האובייקטיבי

	היעדר הסתמכות	"לא נעשה דבר"
הצד השני	ידע / היה צריך לדעת	תמים, הסתמך בתום לב
תנאים	ידיעה שהחתימה אינה משקפת רצון	ראיה ~100% + צדק קיצוני
תוצאה	אין העדה → אין חוזה	אפסות (לא ביטול)
פרשות	פרץ בונה הנגב (מיעוט שמגר); ברשי (פה אחד)	הדר נ׳ פלוני; מאז 2007 כמעט לא התקבל

⚖ **פסק דין — הדר נ׳ פלוני** אישה חולת נפש ותלויה חתמה מפחד; כשרות, העדר הסתמכות וסעיף 17 (צד ג׳) – כולם חסומים. נימוק חלוקתי: למי קל יותר לשאת בנזק.

! **שים לב — מלכודת** "לא נעשה דבר" אינה עילת ביטול לפי פרק ב'; אין חוזה כלל.

2.1 מבוא: שני התנאים לכריתת חוזה

! **שים לב — כוונה משפטית אינה גמירת דעת** אלה שני מושגים שונים. בזיכרון דברים שבו כתוב שהמוכר מתחייב למכור והקונה לקנות, אבל גם "ניפגש בעוד שבוע ונסגור את המחיר", **יש** כוונה ליצור יחסים משפטיים (פרק 1) אבל **אין עדיין** גמירת דעת לגבי תנאי ההתקשרות.

2.2 גמירת דעת והעדה עליה

✦ **הגדרה — גמירת דעת** רצון מגובש והחלטי להתקשר בחוזה: לא התעניינות כללית אלא החלטה סופית וחד-משמעית – "כן, אני בפנים".

	מבחן סובייקטיבי (למשל צרפת)	מבחן אובייקטיבי (למשל אנגליה)
מה בודקים	הרצון הפנימי האמיתי של כל צד: האם בליבו באמת רצה את העסקה	ההתנהגות החיצונית: חתמת? שילמת? לחצת יד? מה אדם סביר היה מבין מהתנהגותך
ערך מוביל	אוטונומיה של הרצון הפרטי: "אם לא רציתי באמת – אי אפשר לכפות עליי חוזה"	הגנה על האחר ועל ודאות מסחרית: "אם גרמת לאחר להסתמך עליך – שא בתוצאות"

✦ **הגדרה — הסתמכות** ההנחה של צד להסכם שהתנהגותו של הצד השני משקפת את רצונו הפנימי. אני לא יודע מה מתחולל בליבו של הצד השני, אני רואה שהוא חותם, משלם או לוחץ יד ומניח שהוא עושה זאת כי הוא באמת מעוניין.

! **שים לב — זה לא טריק פורמלי** המבחן האובייקטיבי אינו אומר שכל חתימה או מקדמה יוצרת חוזה. בכל מקרה בית המשפט בוחן את **מכלול ההתנהגות** בנסיבות הספציפיות ושואל:

2.3 החריג הראשון: היעדר הסתמכות

2.4 החריג השני: "לא נעשה דבר" (Non Est Factum)

§ **סעיף — שני תנאים מצטברים להפעלת "לא נעשה דבר" תנאי ראייתי חזק במיוחד:** ודאות קרובה ל-100% (ולא 51% כמקובל באזרחי), באמצעות ראיות מוצקות כמו תיעוד רפואי ונסיבות ברורות. **שיקולי צדק קיצוניים:** מקרה ש"זועק לשמיים" ולא ניתן מטעמי צדק לקבוע שנכרת חוזה.

	היעדר הסתמכות	"לא נעשה דבר"
הסתמכות של הצד השני	אין: הוא ידע או היה צריך לדעת	יש: הסתמכות לגיטימית, לא ידע דבר
הנימוק	המבחן האובייקטיבי חל רק כשיש הסתמכות	חריג סובייקטיבי נדיר: כאילו הפעולה לא נעשתה
תנאים	ידיעה/היה צריך לדעת שההתנהגות אינה משקפת רצון	ראיה כמעט ודאית + צדק קיצוני
פרשות	פרץ בונה הנגב (מיעוט שמגר), ברשי	הדר חברה לביטוח נ׳ פלוני

★ **טיפ למבחן — מתי לטעון איזה חריג** בשאלה על אדם שחתם כשאינו צלול או הוחתם בתחבולות, בדקו קודם: **האם הצד השני ידע?** אם כן – היעדר הסתמכות.

2.5 הקשר לפרק ב׳ (ביטול בשל פגמים)

2.6 מלכודות נפוצות

! **שים לב — שים לב – מלכודות** "גמירת דעת היא מה שהיה בלב" – לא. נדרשת **העדה** על גמירת דעת (גילוי חיצוני), לפי מבחן אובייקטיבי. "חתימה = חוזה" – לא בהכרח.

2.7 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** כריתת חוזה = העדה על גמירת דעת + מסוימות, באותה נקודת זמן. המבחן להעדה הוא **אובייקטיבי** (מה אדם סביר מבין מההתנהגות), בהשראת המשפט האנגלי, ונשען על עקרון **ההסתמכות** והוודאות המסחרית.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
פרץ בונה הנגב נ׳ בוחבוט (ע״א 1932/90)	בדעת מיעוט קבע השופט שמגר: המבחן האובייקטיבי חל רק כשיש הסתמכות. מי שיודע שהחתימה אינה משקפת רצון אמיתי אינו מסתמך, ולכן אין העדה על גמירת דעת ואין חוזה. הרעיון הפך להלכה מחייבת בפרשת ברשי.
ברשי נ׳ עיזבון המנוח זלמן ברשי (ע״א 3601/96)	אין הסתמכות: הנהנים ידעו שהתנהגותו אינה משקפת רצון אמיתי (מצבו, חתימה ברכב, בלי רופא, בלי זמן להתייעץ). לכן אין העדה על גמירת דעת ואין חוזה. הרעיון של היעדר הסתמכות התקבל פה אחד.
הדר חברה לביטוח נ׳ פלוני (ע״א 8163/05)	דוקטרינת "לא נעשה דבר" (Non Est Factum): חריג נדיר שבו הפעולה נחשבת כאילו לא נעשתה. תנאים מצטברים: ראיה חזקה במיוחד (קרוב ל-100%) ושיקולי צדק קיצוניים. נימוק חלוקתי: למי קל יותר לשאת בנזק. מאז 2007 כמעט לא התקבלו טענות כאלה.
עדני נ׳ דוד (ע״א 7193/08)	בית המשפט בוחן את ההתנהגות החיצונית ואת מה שאדם סביר היה מבין ממנה ולא את הרצון הפנימי (ראו גם פרק 3 – מסוימות).

פרק 3

מסוימות, השלמת פרטים וטכניקות הכריתה

3.1 מסוימות

✦ **הגדרה — מסוימות** הסכמה על הפרטים המהותיים (לא הכול). **פרט מהותי** = כל עוד חסר, אין גמירת דעת. אין רשימה סגורה.

	עציוני (נדחה)	הפסיקה
גישה	טופס אחיד: מולא = חוזה, חסר = אין	גמירת דעת היא "המלך"; מסוימות משנית ואינדיקציה
ודאות	גבוהה	נמוכה, כל מקרה לגופו
בעיה	סיפור הדירה: 90% שולם, שמונה שנים – "אין חוזה"? —	

⚖ **פסק דין — עדני נ׳ דוד (ע"א 7193/08)** זיכרון דברים למכירת חנות, נספח מועדי תשלום לא נערך. **רוב:** מהותי, אין חוזה. **מיעוט (עמית):** אינו מהותי, יש חוזה. אותה מתודולוגיה, יישום שונה.

3.2 השלמת פרטים לא חשובים

מנגנון	מהות	הערה
סעיף 26 – נוהג	קודם נוהג בין הצדדים, אחר כך נוהג מקובל בחוזים מאותו סוג	לרוב אין נוהג
הוראה דיספוזיטיבית	ברירת מחדל בחוק (דוגמה: סעיף 46 מחיר)	סעיף 46 כמעט לא בשימוש: מחיר = מהותי
ביצוע מיטבי	הטוען "יש חוזה" נותן לצד השני לבחור (אג׳מי נ׳ נווה שלום)	כמעט לא בשימוש

! **שים לב — כלל** השלמה רק לפרט לא מהותי. פרט מהותי חסר = אין חוזה.

3.3 טכניקות

	הצעה וקיבול	זיכרון דברים
מהות	לא באותו זמן; סעיפים 2–11	באותו מעמד, ישיבה משותפת
מי המציע	חשוב	לא חשוב
בדיקה	כללי הצעה וקיבול	ישירות: גמירת דעת + מסוימות

✔ **שורה תחתונה — סעיפים** 1§ חוזה נכרת בהצעה וקיבול · 2§ הצעה = גמירת דעת המציע + מסוימת דיה · 5§ קיבול = הודעה המעידה על גמירת דעת הניצע.

3.1 מבוא: התנאי השני לכריתה

3.2 הצעת "טופס המסוימות" של השופט עציוני – ולמה נדחתה

! **שים לב — הניתוק בין שני התנאים** עציוני יוצר ניתוק מוחלט בין גמירת דעת למסוימות: גם אם ברור ב-100% שהצדדים רצו, חסר פרט ברשימה = אין חוזה.

3.3 מהו "פרט מהותי"?

✦ **הגדרה — פרט מהותי** פרט שכל עוד הצדדים לא סיכמו אותו – לא ניתן להאמין שהיה להם רצון מגובש לעסקה. או: פרט שבלעדיו אין העדה על גמירת דעת.

מי טוען	הטיעון הטיפוסי
"נכרת חוזה"	הנה כל הפרטים שסיכמנו. ראו כיצד התנהגנו, מה שילמנו ועל מה חתמנו: היה לנו רצון מגובש. אולי חסרים כמה פרטים, אך הם אינם מונעים להסיק גמירת דעת. "סיכמנו מספיק פרטים".
"לא נכרת חוזה"	יש פרטים שלא סיכמנו, ובדיוק כל עוד הם חסרים אדם סביר אינו יכול להבין מהתנהגותנו שהייתה גמירת דעת. הפרטים החסרים הם מהותיים.

★ **טיפ למבחן — אין רשימה קבועה** כותרת עיתונאית כמו "אין מועדי תשלום – אין חוזה" מטעה. ב עדני מועדי התשלום היו מהותיים; בסיפור הדירה לא. אין פרט שהוא תמיד חשוב ואין פרט שהוא תמיד לא חשוב.

3.4 השאלה השנייה: איך משלימים פרטים לא חשובים?

§ **סעיף — סעיף 26 – פרטים שלא נקבעו** פרטים שלא נקבעו בחוזה או על פיו יושלמו לפי מדרג: (1) **הנוהג הקיים בין הצדדים**; (2) בהיעדרו – **הנוהג המקובל בחוזים מאותו סוג**.

סוג הוראה	משמעות	דוגמה
קוגנטית (כופה)	אי אפשר להתנות עליה גם אם הצדדים רוצים	חוק השכירות והשאילה: דירת מגורים חייבת להיות ראויה למגורים; אי אפשר לוותר
דיספוזיטיבית (מרשה)	"מודל ברירת מחדל": אתם חופשיים לסכם, ואם סיכמתם זה ההסדר שיחול – מנגנון השלמה	לאסעיף 46 לחוק החוזים: השלמת מחיר לפי מחיר מקובל, הערכת שמאי וכדומה

! **שים לב — סעיף 46 כמעט לא בשימוש** בית המשפט כמעט ואינו משתמש בסעיף 46, כי ברוב המכריע של המקרים המחיר הוא פרט מהותי. אם המחיר לא סוכם – בדרך כלל אין העדה על גמירת דעת, אין חוזה, ואי אפשר לעבור לשלב ההשלמה.

3.5 טכניקות לכריתת חוזה: הצעה וקיבול מול זיכרון דברים

	הצעה וקיבול ("דרך המלך")	זיכרון דברים / מפגש משותף
מתי	הצדדים אינם מגיעים להסכמה באותו זמן: אחד שולח הצעה, השני עונה בקיבול	הצדדים יושבים יחד ומגיעים להסכמה באותו מעמד
מי המציע	חשוב: מי "מציע" ומי "ניצע"	לא משנה: "קיצור דרך" – בודקים ישירות האם יש גמירת דעת ומסוימות
הכללים	סעיפים 2–11: חזרה מהצעה, פטירת המציע, איחור בתשובה וכו׳ (פרק 4)	אין צורך בכללי ההצעה והקיבול
פסקי דין	ראו פרק 4	עדני נ׳ דוד, אג׳מי נ׳ נווה שלום, רבינאי (ע״א 158/77)

3.6 שלד לפתרון שאלה על כריתה

3.7 מלכודות נפוצות

! **שים לב — שים לב – מלכודות** "מועדי תשלום חסרים = אין חוזה" – **לא**. אין פרט שהוא תמיד מהותי (עדני מול סיפור הדירה). "יש רשימה סגורה של פרטים מהותיים" – לא.

3.8 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** מסוימות = הצדדים סיכמו את הפרטים **המהותיים** (לא הכול). **פרט מהותי** = פרט שכל עוד הוא חסר לא ניתן להאמין שהייתה גמירת דעת.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
קפולסקי נ׳ גני גולן (ע״א 649/73)	רעיון הטופס (אם כל הפרטים מולאו – יש חוזה, חסר פרט – אין) נדחה בפסיקה. אין רשימה קבועה של פרטים מהותיים: גמירת הדעת היא התנאי המרכזי והמסוימות משנית. פרט מהותי הוא פרט שבלעדיו אין העדה על גמירת דעת.
עדני נ׳ דוד (ע״א 7193/08)	הרוב (שני שופטים): מועדי התשלום מהותיים, לא התגבשה גמירת דעת, ואין חוזה. מיעוט (עמית): הייתה גמירת דעת והמחלוקת טכנית; מועדי התשלום אינם מהותיים וניתן להשלים. כולם פעלו באותה מתודולוגיה והבדלם ביישום.
אג׳מי נ׳ נווה שלום (ע״א 1456/22)	מנגנון "ביצוע מיטבי": מי שטוען שנכרת חוזה נותן לצד השני לבחור את דרך ההשלמה הנוחה לו. הפרשה היא גם דוגמה לטכניקת זיכרון דברים, שבה לא עוסקים במי המציע ומי הניצע אלא ישירות בגמירת דעת ומסוימות.

פרק 4

הצעה וקיבול (סעיפים 2–11): כללי המשחק בין ההצעה לתשובה

4.1 הצעה וקיבול

✦ **הגדרה — הצעה (סעיף 2)** פנייה המעידה על גמירת דעת ומסוימת דיה כדי שאפשר לכרות בקיבול.

✦ **הגדרה — קיבול (סעיף 5)** הודעה המעידה על גמירת דעת הניצע לפי ההצעה. **אין מסוימות נפרדת**.

טכניקה	מה בודקים
הצעה וקיבול	סעיפים 2–11: חזרה, פקיעה, איחור, הסתייגות
זיכרון דברים	ישר גמירת דעת + מסוימות (עדני, אג׳מי)

4.2 חזרה, פקיעה, איחור

מצב	דין
חזרה לפני/בעת המסירה	מועילה (הגעה לניצע)
הצעה ללא חזרה / עם מועד	אין חזרה אחרי המסירה (3(ב))
דחיה / הסתייגות	ההצעה פוקעת; הצעה נגדית
קיבול באיחור	אינו קיבול – הצעה חדשה (8)
שתיקה	ככלל אינה קיבול

★ **טיפ למבחן — כלל הזהב** הודעה = הגעה לנמען, לא שליחה.

4.1 מתי בכלל משתמשים בכללי הצעה וקיבול

	הצעה וקיבול (קלאסית)	זיכרון דברים / מפגש משותף
איך זה נראה	צד אחד פונה ("הצעה"), הצד השני עונה אחר כך ("קיבול") – בזמנים שונים	הצדדים יושבים יחד ומגיעים להסכמה באותו מעמד

גמירת דעת	של המציע קודמת לזו של הניצע	משותפת, באותו רגע
מה בודקים	כללי סעיפים 2–11: חזרה, פקיעה, איחור, פטירה, הסתייגות...	"קיצור דרך": ישר גמירת דעת + מסוימות (עדני נ׳ דוד, אג׳מי)
חיסרון	בין ההצעה לקיבול "יכול לקרות הכול"	שם "זיכרון דברים" אינו מונח משפטי – חשוב התוכן

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** קודם שואלים **איזו טכניקה** הייתה. אם הצדדים ישבו יחד וחתמו על מסמך – אין טעם לחפש "מי המציע"; בודקים ישר גמירת דעת ומסוימות.

4.2 הצעה: הגדרה ושלושה בחינות

✦ **הגדרה — הצעה (סעיף 2)** פנייה המעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר בחוזה ומסוימת דיה כדי שאפשר יהיה לכרות את החוזה בקיבול. כלומר, **ההגדרה כבר מכילה את שני התנאים**:

4.3 חזרה מההצעה ופקיעתה

מצב	הדין
חזרה לפני מסירת ההצעה	המציע רשאי לחזור בו אם הודעת החזרה הגיעה לניצע לפני ההצעה או בעת מסירתה (סעיף 3)
הצעה "ללא חזרה" או שנקבע מועד לקיבול	אחרי שההצעה נמסרה לניצע – אסור לחזור בה (סעיף 3(ב)). החזרה אינה אפקטיבית
הצעה רגילה (בלי קביעה כזו)	המציע יכול לחזור בו כל עוד הניצע לא קיבל, בהודעה שהגיעה לניצע
פקיעה	ההצעה פוקעת כשעובר מועד הקיבול, כשהניצע דוחה אותה (סעיף 4), או בנסיבות נוספות שקבע החוק (למשל פטירה/אי-כשרות של המציע בנסיבות מסוימות)

! **שים לב — שים לב: "הגיעה" ולא "נשלחה"** הודעות לפי החוק (חזרה, קיבול) נבחנות לפי **הגעתן לנמען** ולא לפי מועד שליחתן. חזרה שנשלחה בעל פה/בדואר אך הגיעה אחרי שהניצע כבר קיבל – אינה מועילה.

4.4 קיבול

✦ **הגדרה — קיבול (סעיף 5)** הודעה המעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר בחוזה לפי ההצעה. בקיבול **לא נדרשת מסוימות נפרדת**: הוא מתייחס למסוימות שהציג המציע.

4.5 הצעה ברחוב, במכרז ובפרסום: מתי יש גמירת דעת

4.6 קיבול באיחור, שינוי בתנאים ושתיקה

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** בשאלת הצעה וקיבול רשום ציר זמן: מתי נשלחה ההצעה, מתי הגיעה, מתי נשלחה חזרה, מתי הגיע הקיבול. רוב התשובות תלויות בסדר האירועים (חזרה שהגיעה לפני ההצעה או איתה, קיבול שהגיע אחרי פקיעה).

4.7 תרגול: שלושה תרחישים פתורים

4.8 שלד לפתרון שאלה

4.9 מלכודות נפוצות

! **שים לב — שים לב – מלכודות** "כל פנייה היא הצעה" – לא. נדרשים גמירת דעת ומסוימות; אחרת זו הזמנה למשא ומתן. "שליחת החזרה מספיקה" – לא.

4.10 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** הצעה = פנייה המעידה על גמירת דעת + מסוימת; קיבול = הודעה על גמירת דעת לפי ההצעה. שתי טכניקות: הצעה וקיבול (סעיפים 2–11) או מפגש משותף (בודקים ישר גמירת דעת + מסוימות).

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
עדני נ׳ דוד (ע״א 7193/08)	הצדדים ישבו יחד ולכן אין מקום לדיון הצעה וקיבול: נבחנות גמירת דעת ומסוימות. השאלה אם מועדי התשלום הם פרט מהותי נתונה למחלוקת בין השופטים.
בית יולס (ד״נ 22/82)	פרסום מכרז הוא הזמנה להציע; ההצעות הן ההצעות, והחוזה נכרת רק בקיבול של המזמין. בנסיבות נקבע שהקיבול עדיין לא התקיים.

פרק 5

תום לב במשא ומתן (סעיף 12): הכלל וצורות ההפרה

5.1 סעיף 12 – תום לב במשא ומתן

§ **סעיף — סעיף 12** (א) חובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב במשא ומתן; (ב) פיצויים. מבחן אובייקטיבי – ערכי החברה. מ"תחרות" ל"שותפות" (1973).

סוג חוסר תום לב	פרשה	עיקר
אי-גילוי (קשה)	ספקטור נ' צרפתי	אשר: חובה לגלות; לנדוי: לא. המגמה המרחיבה ניצחה
אי-גילוי (פשוט) + חובה אישית	פנידר נ' קסטרו	החובה חלה על כל משתתף במשא ומתן, גם מי שאינו צד
משא ומתן סרק	קוט נ' ארגון הדיירים	בלי זדון, גם רשלנות מספיקה
אשם בהתקשרות	שיכון עובדים נ' זפניק	חסימה אקטיבית + "לא נכרת חוזה"; אפשרות לאכיפה (אמרת אגב)
פרישה בשלב מתקדם	מזר נ' גאון; קל בניין	נדרשת הצדקה עניינית; כדאיות כלכלית פתאומית – אסור

5.2 פרישה ממשא ומתן

שלב	כלל
תחילה/אמצע	חופש מוחלט
מתקדם	צפייה לגיטימית – נדרשת הצדקה עניינית וטובה (מלחמה, אסון, תרמית...)

! **שים לב — מלכודת** תום לב לא דורש זדון. ולכן חפיפה עם רשלנות. אין "סרגל" לשלב מתקדם – נשען על ערכי החברה.

5.3 מכרז פרטי

✦ **הגדרה — מכרז** תחרות ממוסדת. הפנייה = "הזמנה להציע הצעות"; המשתתף מציע, המזמין מקבל. במכרז פרטי: חוק החוזים + תום לב (לא חוק חובת המכרזים). בית יולס: אין חובת שוויון (אז).

5.1 מבוא: מהפכת 1973 – מתחרות לשותפות

§ **סעיף — סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי) 12(א):** במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב. **12(ב):** צד שלא נהג בדרך כזאת חייב לצד השני פיצויים בשל הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה (הנוסח המדויק – בספר החוקים).

! **שים לב — שתי שאלות נפרדות** כריתת חוזה (פרקים 2–4) ותום לב במשא ומתן הן שאלות עצמאיות. ייתכן חוזה בין שני רמאים, וייתכנו אנשים הגונים שלא כרתו חוזה.

5.2 המבחן לתום לב: סובייקטיבי או אובייקטיבי?

✔ **שורה תחתונה — ההכרעה בפסיקה תום לב הוא מבחן אובייקטיבי.** עולם הערכים האישי של הפרט אינו רלוונטי; השאלה היא מה החברה מצפה מאדם סביר. אין זה משנה אם האדם משוכנע שהוא "צדיק".

5.3 צורות של חוסר תום לב במשא ומתן

שלב המשא ומתן	הכלל
תחילה ואמצעית	חופש מוחלט: אפשר "לקום וללכת" מכל סיבה, גם סתם כי לא מעוניינים
שלב מתקדם	נוצרת "ציפייה לגיטימית" לפי ערכי החברה שהמהלך יושלם לחוזה; פרישה דורשת הצדקה עניינית וטובה. אסורה "סתם" או רק כי העסקה נראית פתאום פחות משתלמת כלכלית

5.4 מכרז פרטי

✦ **הגדרה — מכרז** החוק אינו מגדיר "מכרז". ההגדרה בפסיקה: תחרות ממוסדת. מי שיוזם (המזמין) אינו המציע אלא הניצע; הפנייה שלו לציבור היא **"הזמנה להציע הצעות"** ולא הצעה.

5.5 שלד לפתרון שאלה על תום לב במשא ומתן

5.6 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות "תום לב דורש כוונת זדון" – לא. המבחן אובייקטיבי; רשלנות יכולה להספיק (קוט). "מותר לפרוש בכל שלב כי טרם נחתם חוזה" – לא.

5.7 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** סעיף 12: חובת תום לב ו"דרך מקובלת" במשא ומתן; מהפכה מ"תחרות" ל"שותפות". המבחן **אובייקטיבי** (ערכי החברה). צורות הפרה: **אי-גילוי** (ספקטור – קשה; פנידר – קל), **משא ומתן סרק** (קוט – גם רשלנות), **אשם בהתקשרות** (זפניק), **פרישה** בשלב מתקדם בלי הצדקה עניינית (מזר, קל בניין).

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
ספקטור נ׳ צרפתי (ע״א 838/75)	מקרה קשה של אי-גילוי. אשר: לפי ערכי החברה חובה לגלות, והיכולת של הצד השני לבדוק בעצמו אינה משחררת. לנדוי: אין חובה, יש גבול לדאגה כלפי אנשי עסקים. עם השנים המגמה המרחיבה ניצחה. המבחן לתום לב אובייקטיבי.
פנידר נ׳ קסטרו (ד״נ 7/81)	חובת תום הלב במשא ומתן היא אישית וחלה על כל מי שמשתתף בפועל, גם אם אינו צד פורמלי לחוזה (מנהל, עורך דין, נציג מכירות). גם דוגמה "פשוטה" לאי-גילוי.
קוט נ׳ ארגון הדיירים (ע״א 800/75)	תום לב אינו דורש כוונת זדון; המבחן אובייקטיבי. משא ומתן "סרק" גם מרשלנות הוא חוסר תום לב. המושג המשפטי כולל רשלנות.
שיכון עובדים נ׳ זפניק (ע״א 829/80)	אמרת אגב של השופטת בן-פורת: "אשם בהתקשרות" – חסימה אקטיבית של הצד השני ואחר כך טענה "לא נכרת חוזה" – חוסר תום לב. ובמקרים חריגים התרופה יכולה להיות אכיפה, ולא רק פיצויים (סעיף 12(א) כעקרון-על).
מזר נ׳ גאון	אין חוזה (פרטים מהותיים חסרים; הקפדה גם בגלל פערי כוח צרכן-קבלן), אך כל השופטים: פרישה בשלב מתקדם משיקולי כדאיות בלבד, ברגע האחרון, באולטימטום – חוסר תום לב. ניתן לתבוע פיצויים בשל כך.
בית יולס נ׳ רביב (ד״נ 22/82)	בדעת רוב נקבע באותה תקופה שאין חובת שוויון במכרז פרטי (חופש החוזים). המכרז הוא "תחרות ממוסדת" והפנייה היא הזמנה להציע הצעות.

פרק 6

תרופות על חוסר תום לב במשא ומתן: אכיפה, ביטול, פיצויי הסתמכות וקיום

6.1 מפת התרופות

תרופה	מקור	מתי
פיצויים	סעיף 12(ב)	הכלל
אכיפה	בן-פורת (זפניק): 12(א) עקרון-על	חריג קיצוני – אשם בהתקשרות
ביטול	רק פרק ב׳, לא סעיף 12	כשיש עילה: טעות/הטעיה/כפייה/עושק

	קיום	הסתמכות
מטרה	כאילו החוזה קוים	כאילו לא היה משא ומתן
מהות	אובדן רווח	החזר הוצאות
בסעיף 12	חריג (קל בניין)	הכלל

! **שים לב — כלל** ביטול סותר קיום. אחרי ביטול – השבה + הסתמכות בלבד. לכל פיצוי: קשר סיבתי + הוכחת שיעור.

6.2 לא נכרת חוזה

פרשה	תוצאה
קל בניין	משא ומתן הושלם + חוסר תום לב קיצוני = קיום (אובדן החוזה)
בית יולס	לא ברור מי היה זוכה → אין קיום

פרינץ נ׳ אמירים אין קיום: המשא ומתן לא הבשיל + אשם תורם ("צדיק"). הסתמכות 80% (אשם תורם 20%)

6.3 נכרת חוזה – נטע מור

✎ **דוגמה — דוגמה (100 / 120 / 10 / 90)** הסתמכות בביטול: 10 (+השבה) · הפרש תמורה: 20 · ניכוי מהמחיר (שטיין): 25 (0.75=90/120; 75–100) · קיום: 30 (להשוואה).

⚖ **פסק דין — נטע מור** דירה חסומה, אי-גילוי, לא בוטל. הפרש תמורה לא עבד (עליית מחירים: 110 מול 115). שטיין: ניכוי מהמחיר (§28 חוק המכר). אובדן הזדמנויות – כמעט לא (בחירה בין שתי עסקאות מוגדרות בלבד).

6.1 מבוא: מפת הדיון

	מצב א׳	מצב ב׳
העובדות	המשא ומתן נכשל, **לא נכרת חוזה**, ואחד הצדדים נהג שלא בתום לב	המשא ומתן הצליח, **נכרת חוזה**, והנפגע מבקש פיצוי על חוסר תום לב בשלב המשא ומתן (בדרך כלל אי-גילוי או הטעיה)
פרשות	זפניק, קל בניין, בית יולס, פרינץ נ׳ אמירים	נטע מור
ברירת מחדל	פיצויי הסתמכות; במקרים חריגים – פיצויי קיום; לעיתים נדירות – אכיפה	ביטול (פרק ב׳) + הסתמכות, או פיצוי בלי ביטול (הפרש תמורה / ניכוי מהמחיר)

6.2 שלוש התרופות האפשריות

תרופה	מקורה	מתי
פיצויים	סעיף 12(ב) – התרופה היחידה שהמחוקק מציין במפורש	ברוב המכריע של המקרים
אכיפה	לא כתובה בחוק; הפסיקה (בן-פורת בזפניק): סעיף 12(א) כעקרון-על חולש	במקרים חריגים וקיצוניים בלבד – "אשם בהתקשרות": יש לראות את הפעולות שלא בוצעו בשל חסימת הצד השני כאילו בוצעו
ביטול	לא מסעיף 12; רק מפרק ב׳ לחוק החוזים (טעות, הטעיה, כפייה, עושק)	כדי לבטל חוזה לא מספיק חוסר תום לב כללי

! שים לב — ביטול הוא תרופה דרסטית לא ניתן לבטל חוזה מכוח סעיף 12. ביטול דורש עמידה בתנאים המחמירים של עילות פרק ב׳ (נלמד בפרק 8). מי שמבקש לבטל בגלל מה שהיה במשא ומתן – פונה לפרק ב׳; מי שרוצה כסף ולא ביטול – סעיף 12.

✦ **הגדרה — אשם בהתקשרות – התרופה** לפי בן-פורת: סעיף 12(א) הוא חובה כללית ללא מגבלה ("עקרון-על חולש") ולכן לבית המשפט סמכות טבועה למצוא פתרון מתאים בנסיבות – גם אכיפה.

6.3 פיצויי קיום מול פיצויי הסתמכות

	פיצויי קיום ("חיוביים")	פיצויי הסתמכות ("שליליים")
מטרה	להעמיד את הנפגע במקום שבו היה אילו החוזה קוים	להחזיר את הנפגע למקום שבו היה לפני המשא ומתן
בשפה פשוטה	פיצוי על **אובדן רווח** ("מבחן הארנק")	**החזר הוצאות** שהוציא בהסתמך על כך שייכרת חוזה (עורכי דין, נסיעות, בדיקות)
דוגמה	שווי שוק 110, מחיר 100 → ה"פלוס" של 10 תשלום לעורך דין ולמתווך הוא הרווח הצפוי	
בסעיף 12	חריג: רק ב"אשם בהתקשרות" ובמצבי קל בניין	**הכלל** (כי לא נכרת חוזה, והנזק הטיפוסי הוא בזבוז ההוצאות)

6.4 מצב א׳: לא נכרת חוזה

★ **טיפ למבחן — תנועת המטוטלת** נקבעת הלכה, המטוטלת הולכת לקצה אחד, ואז מתחילה תנועה חזרה עד שמגיע מקרה שמחזיר את הדברים לפרופורציה. אחרי קל בניין פיצויי הקיום נכנסו ל"אופנה".

✔ **שורה תחתונה — מצב א׳ – שורה תחתונה** ברוב המכריע של המקרים של משא ומתן שנכשל בחוסר תום לב: **פיצויי הסתמכות**. במקרים חריגים (קל בניין): **פיצויי קיום**, רק כשחוסר תום הלב קיצוני וברור שאלמלא הוא היה נכרת חוזה, ורק ל"צדיק".

6.4א אשם תורם והקטנת נזק

6.5 מצב ב׳: נכרת חוזה – נטע מור (ע"א 2274/21)

מסלול	הנחה	איך מחשבים
1. אלמלא הטעות לא הייתי נכנס לחוזה	מחזירים כלכלית למצב שבו לא נכרת חוזה: "פיצוי לפי הפרש התמורה החוזית"	כמה יצא מהכיס פחות שווי מה שהתקבל בפועל
2. אלמלא הטעות הייתי נכנס – אבל במחיר נמוך (חידוש השופט שטיין)	"התאמת מחיר" רטרואקטיבית – ניכוי מהמחיר (בהשראת סעיף 28 לחוק המכר)	שיטה יחסית: AV/HV × מחיר החוזה

! שים לב — למה המסלול המסורתי נכשל בנטע מור בשל עליית מחירי הנדל"ן בשוק, שווי הדירה הפגומה ביום המסירה (למשל 115) היה גבוה מהסכום שהוציאה (110) – היא אפילו ברווח של 5.

6.6 שלד לפתרון שאלה על תרופות לחוסר תום לב

6.7 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות "אפשר לבטל חוזה בגלל חוסר תום לב" – לא. ביטול רק מפרק ב'. "אפשר גם לבטל וגם לקבל פיצויי קיום" – לא.

6.8 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** התרופות: **פיצויים** (12(ב); הרגילה), **אכיפה** (חריג קיצוני – אשם בהתקשרות), **ביטול** (רק פרק ב'). **הסתמכות** = החזר הוצאות (הכלל בסעיף 12); **קיום** = אובדן רווח (חריג – קל בניין).

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
קל בניין נ' ע.ר.מ. רעננה (ע"א 4850/96, ע"א (6370/00	לא נכרת חוזה (הפרוטוקול כתנאי לקיבול), אך חוסר תום לב קיצוני. הלכה: כשהמשא ומתן הושלם והסיבה היחידה להיעדר חוזה היא חוסר תום לב, הנזק הוא אובדן החוזה ומגיעים פיצויי קיום ולא רק הסתמכות. זה הנתיב הראשון לפיצויי קיום בשל חוסר תום לב; לאחר מכן "הסכר נפרץ".
פרינץ נ' אמירים (ע"א 434/07)	העליון: חוסר תום לב של הוועד, אך אין פיצויי קיום (המשא ומתן לא הבשיל: עדיין לא צמחוני/טבעוני ואין ילדים; ואשם תורם – קיום שמור ל"צדיקים"). נפסקו פיצויי הסתמכות בלבד; אשם תורם 20%, בוטלה ההפחתה בגין אי-הקטנת נזק; נפסקו 80%. נקודת מוצא בפרישה בחוסר תום לב: הסתמכות.
נטע מור נ' אלעד ישראל מגורים (ע"א (2274/21	אי-גילוי במשא ומתן. בלי ביטול: אי אפשר קיום (אין התחייבות), וקשה הסתמכות. הפרש התמורה לא הניב פיצוי בשל עליית מחירים. השופט שטיין ייבא ניכוי מהמחיר (סעיף 28 לחוק המכר) כ"התאמת מחיר" יחסית (AV/HV × מחיר). אובדן הזדמנויות – חריג וקשה להוכחה.

פרק 7

צורת החוזה: דרישת הכתב במקרקעין (סעיף 8) ותום הלב

7.1 סעיף 23 ו-8

§ **סעיף — סעיף 23 לחוק החוזים** חוזה בעל פה / בכתב / בהתנהגות, זולת אם נדרשה צורה בחוק או בהסכם. הסדר דיספוזיטיבי.

§ **סעיף — סעיף 8 לחוק המקרקעין** "התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב." כתב מהותי, מחייב את הפרטים החשובים. **לא נדרשת חתימה**.

	ראייתי	מהותי
מטרה	להוכיח חוזה	ליצור חוזה
החוזה	יכול בעל פה	חייב בכתב
דוגמה	פרוצדורה עותמנית	סעיף 8 מקרקעין; סעיף 5 חוק המתנה
פתק "קיבלתי"	ראשית ראיה – אין חזרה	אין חוזה – אפשר לחזור

⚖ **פסק דין — גרוסמן נ׳ בידרמן / בודקובסקי נ׳ גת** גרוסמן: סעיף 8 מהותי. בודקובסקי: אין צורך בחתימה; גמירת דעת בלי חתימה אפשרית.

7.2 תום הלב גובר על דרישת הכתב

⚖ **פסק דין — קלמר נ׳ גיא (ע"א 986/93)** מי שבגלל חוסר תום לבו לא התקיימה דרישת הכתב – מנוע לטעון זאת. רוב: ברק, גולדברג. מיעוט זמיר: "הכתב הוא הביצוע".

פרשה	צמצום
אלריג	אנשי עסקים בעסקה מסחרית; אפשר פיצוי קיום
לוין נ׳ שולר	ידיים נקיות (העלמת מס); ההלכה שנויה במחלוקת
שם טוב נ׳ פרץ	"מעשה עשוי" (עמית) מול רחב יותר (חיות)

✔ **שורה תחתונה — 4 פרמטרים** מי הצדדים · אפשר קיום? · ידיים נקיות? · מעשה עשוי?

7.1 מבוא: למה "צורת החוזה" נלמדת אחרי גמירת דעת ומסוימות

§ **סעיף — סעיף 23 לחוק החוזים (חלק כללי)** חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת (בהתנהגות), זולת אם הייתה צורה מסוימת תנאי לתוקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים.

חריג	מהות
1. הסכם בין הצדדים	ההסדר דיספוזיטיבי: אנשים רשאים להחליט שביניהם יהיה חוזה רק אם ייעשה מסמך בכתב, רק אם יחתמו וכד׳. חלק מחופש החוזים: אם הם התנו – כך יהיה
2. חוק	חוקים מיוחדים שדורשים צורה: סעיף 8 לחוק המקרקעין; חוק המתנה; חוק הלוואות חוץ-בנקאיות; חוק יחסי ממון בין בני זוג. **בקורס זה:** רק חוק המקרקעין (העקרונות רלוונטיים, בשינויים המחויבים, גם לאחרים)

7.2 סעיף 8 לחוק המקרקעין: דרישת כתב מהותית

§ **סעיף — סעיף 8 לחוק המקרקעין, התשכ״ט-1969 (ללמוד בעל פה)** התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב.

	כתב ראייתי (דיני ראיות)	כתב מהותי (דיני חוזים)
מקור	חוק הפרוצדורה האזרחית העותמני (עדיין בתוקף) – עסקאות מסוימות (שותפות, הלוואות, מחסנות)	סעיף 8 לחוק המקרקעין (1969) – "מהפכה"
מטרת הכתב	להוכיח שהיה חוזה	ליצור את החוזה
החוזה עצמו	יכול להיות בעל פה	חייב להיות בכתב
מה נדרש	ראשית ראיה בכתב כנקודת פתיחה; אחר כך כל הראיות (עדים, נסיבות)	הפרטים החשובים של העסקה בכתב
נוסח	"צריך להוכיח במסמך בכתב"	"טעונה מסמך בכתב" – נוסח מהותי

7.3 דרישת הכתב מול תום הלב

פרשה	נסיבות	הצמצום
אלריג נ׳ ברנדר	אנשי עסקים בעסקת נדל״ן מסחרית: א׳ מחזיק מגרש; ב׳ מממן בעל פה רכישת חלקות עירייה (רשומות על שם א׳) תמורת 25% מהמגרש הגדול; א׳ התקשר עם ג׳ למכור הכול וטען "אין כתב". המחוזי: כמו קלמר.	העליון לא חזר על ההלכה: (1) **אנשי עסקים בעסקה מסחרית** – "אל תעשו עסקה כזו בעל פה"; (2) כשהאינטרס כלכלי אפשר לתת **פיצוי קיום** ואין צורך במהלך הדרסטי של "תום הלב גובר על הכתב".
לוין נ׳ שולר	משפחה שמוכרת כמה דירות ורוצה "להעלים מס" בדחיית הדיווח; הקונים שילמו סכום גדול, נכנסו לגור וחתמו על זיכרון דברים "רזה" (שמות, זיהוי נכס, התחייבות למכור, בלי מחיר ומועדי תשלום). אחרי שנים המוכרים דרשו השלמה לפי שווי שוק. הקונים הוסיפו מחיר בכתב יד – חד-צדדית, ולא הועיל. שטרסברג-כהן (מיעוט): יש חוזה, והמחיר ניתן להשלמה (סעיף 46). הרוב: המחיר מהותי; סוכם בעל פה ולא נכתב – אין כתב, אין חוזה.	**ידיים נקיות:** מי ששותף להעלמת מס ובא כדי "להינצל" באמצעות עקיפת דרישת הכתב – לא בהכרח יקבל את הסעד הדרסטי; ההלכה שמורה למקרים קיצוניים ולנפגעים "צדיקים". **איתות ביקורתי:** ההלכה שנויה במחלוקת וייתכן שצריך לחשוב עליה מחדש. לא די בהתנהגות לא ראויה של הצד השני: נבחנת גם התנהגות הנפגע.
שם טוב נ׳ פרץ	עסקה במשפחה: קרוב משלם סכום מלא על בית בפרויקט משפחתי, הכול בעל פה מתוך אמון; עוברת שנים, מסירה והחזקה; אחרי סכסוך (גירושין) המוכרת טוענת "אין כתב".	ההלכה יושמה: "זעקת ההגינות", ולכן תום הלב גובר. **עמית:** ההלכה תחול בעיקר ב"מעשה עשוי" – עסקה שבוצעה באופן משמעותי (תשלום, מסירה, חזקה, ביצוע מהותי) ורק הכתב חסר; לא כשיש משא ומתן בלי ביצוע משמעותי. **חיות:** אפשר להחיל גם בלי "מעשה עשוי" בחוסר תום לב קיצוני שמסכל כתב. כיום יש מחלוקת, אך בפועל כמעט תמיד יושמה במקרים של "מעשה עשוי".

✔ **שורה תחתונה — השורה התחתונה על ההלכה (קלמר ואחריה)** ההלכה קיימת, אך **מצומצמת מאוד** והיישום תלוי בפרמטרים: (1) **מי הצדדים** – עסקה מסחרית בין אנשי עסקים מול יחסים אישיים/משפחתיים; (2) **האם אפשר לתת פיצוי קיום** במקום "לעקוף" את דרישת הכתב; (3) **האם הנפגע בא בידיים נקיות**; (4) **האם יש "מעשה עשוי"** או שמדובר בשלב מוקדם בלי ביצוע משמעותי.

7.4 שלד לפתרון שאלה על צורת החוזה

7.5 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות "חוזה חייב להיות בכתב" – לא. סעיף 23: ככלל אין דרישת צורה; במקרקעין – כן (סעיף 8). "סעיף 8 הוא דרישת כתב ראייתית" – לא.

7.6 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** ככלל אין דרישת צורה (סעיף 23); חריגים: חוק והסכם בין הצדדים. סעיף 8 לחוק המקרקעין: דרישת **כתב מהותי** (גרוסמן): הכתב יוצר את החוזה; צריך לכתוב את הפרטים החשובים; **אין צורך בחתימה** (בודקובסקי).

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
גרוסמן נ׳ בידרמן (ע״א 726/71)	סעיף 8 לחוק המקרקעין הוא דרישת כתב מהותית (דיני חוזים) ולא ראייתית: הכתב נועד ליצור את החוזה ולחזק את הרצון המגובש, והנוסח "טעונה מסמך בכתב" הוא נוסח מהותי. נדרש מסמך המכיל את הפרטים החשובים.
בודקובסקי נ׳ גת (ע״א 692/86)	סעיף 8 דורש כתב ולא חתימה. החתימה היא אינדיקציה חשובה לגמירת דעת ולא חלק מדרישת הכתב; במקרה זה הייתה גמירת דעת גם בלי חתימה.
קלמר נ׳ גיא (ע״א 986/93)	הרוב (ברק, גולדברג): תום הלב גובר על דרישת הכתב – מי שבגלל חוסר תום לבו לא התקיים הכתב מנוע מלטעון שאין כתב. המיעוט (זמיר): "הכתב הוא הביצוע", ומחיקת סעיף 8 קשה; חוסר תום לב מזכה בפיצויים בלבד.
אלריג נ׳ ברנדר	צמצום: העליון לא חזר על הלכת קלמר: אנשי עסקים בעסקה מסחרית נדרשים לדרישת הכתב, וכשהאינטרס כלכלי אפשר לתת פיצוי קיום ללא "עקיפת" דרישת הכתב.
לוין נ׳ שולר	הרוב: המחיר מהותי, סוכם בעל פה ולא נכתב, אין חוזה. צמצום: "ידיים נקיות" – מי שהיה שותף להעלמת מס לא בהכרח יקבל את הסעד הדרסטי; איתות ביקורתי שההלכה אולי צריכה חשיבה מחדש.
שם טוב נ׳ פרץ	יושמה ההלכה ("זעקת ההגינות"). עמית: בעיקר ב"מעשה עשוי" (ביצוע משמעותי); חיות: גם בלי "מעשה עשוי" בחוסר תום לב קיצוני. במחלוקת, אך בפועל כמעט תמיד "מעשה עשוי".

פרק 8

פגמים בכריתה (פרק ב׳): טעות, הטעיה, כפייה, עושק, ביטול והשבה

8.1 פרק ב׳: ארבע עילות

✔ **שורה תחתונה — פרק ב׳ = סובייקטיבי, אחרי כריתה** נפתח רק אם נכרת חוזה. הסעד: ביטול והשבה.

עילה	סעיף	תנאים עיקריים
טעות	14	יסודית; הצד השני ידע/היה עליו לדעת; לא בכדאיות
הטעיה	15	מצג/אי-גילוי; סיבתיות
כפייה	17	איום שלא כדין מצד הצד השני (לא צד ג׳)
עושק	18	ניצול + גרוע במידה בלתי סבירה

8.2 ביטול והשבה

§ **סעיף — סעיף 20** הודעה לצד השני תוך זמן סביר מהגילוי (בכפייה – מסיום הכפייה).

§ **סעיף — סעיף 21** השבה; אם בלתי אפשרי – שווי. לפי עשיית עושר.

! **שים לב — סיכון** ביטול שלא כדין = הפרה.

★ **טיפ למבחן — חזרה לפרק א׳** כשהתנאים לא מתקיימים – סעיף 12 (פיצויים). פרץ והדר.

8.1 מבוא: הקומה השנייה בארמון

	פרק א׳ (כריתה, סעיף 12)	פרק ב׳ (פגמים)
מבחן	אובייקטיבי	סובייקטיבי (הרצון הפנימי הפגום)
מתי נבחן	לפני / בשלב כריתת החוזה	אחרי שנכרת חוזה
הסעד	פיצויים (הסתמכות/קיום) ובמקרים מיוחדים אכיפה	**ביטול החוזה** והשבה
תנאים	תום לב אובייקטיבי	רשימת תנאים מצטברים לכל עילה

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** בעילות פרק ב׳ התנאים מצטברים ומחמירים. כשאחד לא מתקיים – חוזרים לפרק א׳ ולתום הלב (סעיף 12), שמאפשר פיצויים. כך עשו בפרץ בוני הנגב (מחיר שוק – לא עושק) ובהדר (כפייה על ידי צד ג׳ – לא סעיף 17).

8.2 ארבע העילות

עילה	סעיף	מהות	התנאים העיקריים
טעות	14	המתקשר טעה בנוגע לעובדה	(1) טעות; (2) **יסודית** – אילו ידע לא היה מתקשר או היה מתקשר בתנאים שונים מהותית; (3) הצד השני ידע או היה עליו לדעת על הטעות; (4) סיבתיות. **טעות בכדאיות העסקה אינה עילה**
הטעיה	15	הצד השני (או מי מטעמו) הטעה, כולל באי-גילוי כשחייב לגלות	(1) הטעיה (מצג או אי-גילוי); (2) סיבתיות – בלעדיה לא היה מתקשר; (3) מצד הצד השני או מי מטעמו
כפייה	17	איום שאינו כדין שנועד לגרום להתקשרות	(1) איום בלתי חוקי; (2) **מצד הצד השני או מי מטעמו**; (3) סיבתיות. כפייה על ידי צד ג׳ אינה עילה (הדר)
עושק	18	ניצול מצוקה, חולשה שכלית/גופנית או חוסר ניסיון	(1) ניצול; (2) התנאים גרועים **במידה בלתי סבירה** מהמקובל; (3) הצד השני ידע/היה עליו לדעת

! **שים לב — כמה הערות טעות** – טעות בכדאיות ("טעיתי בחישוב כמה ארוויח") לא תספיק; צריך טעות בעובדה יסודית. **הטעיה** לא דורשת כוונה; גם מצג שווא רשלני או אי-גילוי של עובדה שחובה לגלות.

8.3 איך מבטלים: סעיפים 20 ו-21

§ **סעיף 20 – אופן הביטול** ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפייה – תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפייה.

§ **סעיף — סעיף 21 – השבה** משבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה הייתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שוויו של מה שקיבל.

✔ **שורה תחתונה — פרק ב׳ + סעיף 12 במצטבר** אפשר לבטל לפי עילה בפרק ב׳ וגם לתבוע **פיצויי הסתמכות** לפי סעיף 12 (פרק 6). לא אפשר פיצויי קיום, כי החוזה בוטל.

8.4 שתי גרסאות של טעות: סעיף 14 לעומת סעיף 15

	טעות (14)	הטעיה (15)
מקור הפגם	הנפגע טעה בלי שהצד השני גרם לכך (אך ידע או היה עליו לדעת)	הצד השני גרם לטעות: מצג שווא או אי-גילוי
מה נדרש	טעות יסודית (אלמלא הטעות לא היה מתקשר) + הצד השני ידע/היה עליו לדעת (14(א))	טעות שהיא תוצאה של הטעיה + קשר סיבתי
צדדים תמימים	14(ב): בית המשפט רשאי לבטל מטעמי צדק ולחייב בפיצויים	אין צורך באשם
הסייג	14(ד): טעות בכדאיות העסקה אינה עילת ביטול	כדאיות העסקה בלבד אינה עילה גם כאן
אי-גילוי	—	מחדל הוא הטעיה אם לפי דין, נוהג או נסיבות היה צריך לגלות

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** במבחן נהוג לטעון "סעיף 14 ולחלופין סעיף 15", כי ההבחנה ביניהם דקה. לפני כל טענה בדוק: האם הטעות נוגעת לתכונה של הנכס או לעסקה עצמה, או רק לשווי ולכדאיות.

§ **סעיף — סעיף 16 – טעות סופר** טעות סופר בהבעת הרצון מתוקנת ואינה מקימה עילת ביטול. השאלה היא מה הצדדים בפועל התכוונו.

8.5 כפייה, כפייה כלכלית ועושק בפירוט

§ **סעיף — סעיף 17 – כפייה** מי שהתקשר בחוזה עקב כפייה בכוח או באיום רשאי לבטל. סעיף 17(ב): אזהרה בתום לב על הפעלת זכות (למשל "אתבע אותך") אינה בגדר איום.

§ **סעיף — סעיף 18 – עושק** שלושה יסודות מצטברים: (1) מצוקה, חולשה שכלית או גופנית או חוסר ניסיון; (2) ניצול בידי הצד השני; (3) תנאים גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל.

8.6 ביטול והשבה בפועל

! **שים לב — שים לב** עילה של כפייה, הטעיה או עושק אינה הופכת את החוזה לבטל אלא לבר-ביטול, והזכות לבטל פוקעת אם לא נעשה בה שימוש בזמן סביר.

8.7 תרגיל פתור

8.8 שלד לפתרון שאלה

8.9 מלכודות נפוצות

! **שים לב — שים לב – מלכודות** "פרק ב׳ חל גם כשלא נכרת חוזה" – לא. הוא מניח חוזה שנכרת. "טעות בכדאיות מספיקה" – לא. טעות בכדאיות אינה עילה.

8.10 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** פרק ב׳ סובייקטיבי ונפתח רק אחרי שנכרת חוזה. ארבע עילות: טעות (14), הטעיה (15), כפייה (17), עושק (18) – כל אחת בתנאים מצטברים.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
פרץ בוני הנגב נ׳ בוחבוט	החוזה נכרת; לא עושק כי המחיר הוגן; הבן נשאר בדירה בגלל חוסר תום הלב של החברה (סעיף 12).

הדר נ׳ פלונית (2007) כפייה שמגיעה מצד ג׳ אינה עילה לפי סעיף 17; חזרו לתום לב / טענת "לא נעשה דבר" בנסיבות חריגות.

פרק 9

פרשנות חוזים (סעיף 25): לשון מול נסיבות, ערכי החברה ותיקון 2011

9.1 מושגי יסוד

גישה	תוכן
יוצר	נסיבות, אומד דעת הצדדים
יצירה	לשון / טקסט
תכליתית	מותר לסטות מהלשון
תכלית אובייקטיבית	ערכי החברה

9.2 ציר זמן

תקופה	מה קרה
1973–1995	שיטת שני שלבים (לנדאו): לשון קודם
1995	אפרופים (ברק): יוצר + תכלית + ערכי חברה
2011	25(א): אומד דעת מהחוזה ומנסיבות; לשון מפורשת גוברת
2019	ביבי כבישים: שטיין וגרוסקופף – לפי סוג הצדדים

§ **סעיף — 25(ב) ו-25(ב1)** (ב) עדיף פירוש מקיים; (ב1) פירוש נגד המנסח (אשר נ׳ גן העיר).

9.1 מבוא: הקומה השלישית – תוכן החוזה

שלוש שאלות הליבה בפרשנות	שתי הגישות
1. איך מסבירים את הטקסט? (נסיבות מול לשון)	**גישת היוצר** (נסיבות): מחפשים את מחשבות הצדדים ואומד דעתם. **גישת היצירה** (טקסט): לטקסט "חיים משלו" ומבינים אותו מתוך הלשון
2. האם מותר לסטות מלשון החוזה?	**פרשנות לשונית** מול **פרשנות תכלית**
3. האם יש מקום לערכי החברה?	**תכלית אובייקטיבית** – ערכי החברה כשאין אומד דעת ברור

9.2 הנוסח המקורי של סעיף 25 ושיטת שני השלבים

§ **סעיף — סעיף 25 (נוסח מקורי, 1973)** חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה ובמידה שאינה משתמעת ממנו – מתוך הנסיבות.

9.3 מהפכת אפרופים (1995)

✔ **שורה תחתונה — חידושי ברק באפרופים ביטול שיטת שני השלבים:** אומד דעת הצדדים נלמד גם מהלשון וגם מהנסיבות (גישת היוצר). **מותר לסטות מלשון החוזה:** פרשנות תכליתית.

9.4 תיקון 2011 וההתפתחות לאחריו

§ **סעיף — סעיף 25(א) (אחרי תיקון 2011)** חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו.

9.5 שיטות הפרשנות – מפת התפתחות

שלב	העיקר	מקור
הנוסח המקורי של סעיף 25	שני שלבים: אם הלשון ברורה – אין צורך בנסיבות	לנדאו (עד אפרופים)
אפרופים (1995)	מודל חד-שלבי: לשון ונסיבות נבחנות יחד, ללא שלב מקדמי	ברק
מגדלי הירקות	ביקורת: אם כל חוזה "לא ברור" הלשון מאבדת משמעות; אין למהר לזנוח את הלשון	חשין
תיקון תשע״א (2011)	לשון ברורה הופכת לבעלת בכורה; סעיף 25(ב) מדגיש את אומד הדעת, ו-25(ב1) – פרשנות לרעת המנסח	חקיקה

9.6 סעיף 25(ב1) והשלמת חסר (סעיף 26)

§ **סעיף — פרשנות נגד המנסח** כשלאחר שימוש בכללי הפרשנות עדיין אין ברירה ברורה, מפרשים **לרעת מי שניסח** את החוזה, בייחוד בחוזה אחיד. זה כלי עזר אחרון, לא הצעד הראשון.

§ **סעיף — סעיף 26 – חסר בחוזה** חסר בחוזה (נקודה שהצדדים לא הסדירו) מושלם בנוהג בין הצדדים, במקובל, ובהיעדרם – בדין. זה שונה מפרשנות: בפרשנות מבררים מה הצדדים אמרו, ובהשלמה מוסיפים מה שלא נאמר.

9.7 דגשים למבחן

★ **טיפ למבחן — שלד לפתרון** (1) זהה מהי הסוגיה הפרשנית. (2) נסח את שתי הקריאות המתחרות. (3) בדוק לשון, נסיבות והתנהגות הצדדים. (4) אם נותר ספק – השלמה (26) או פרשנות נגד המנסח (25(ב1)).

9.8 שלד לפתרון שאלה

9.9 מלכודות נפוצות

! **שים לב — שים לב – מלכודת** "אפרופים ביטלה את הלשון" – לא. היא ביטלה את שיטת השלבים; תיקון 2011 החזיר בכורה ללשון כשהאומד משתמע במפורש. "התיקון חל על כל חוזה" – לא.

9.10 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** פרשנות = ללמוד את אומד דעת הצדדים: יוצר (נסיבות) מול יצירה (לשון). עד 1995: שיטת שני שלבים (לנדאו). אפרופים: ברק – נסיבות + לשון, תכלית, ערכי החברה.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה

מדינת ישראל נ׳ חירם לנדאו (ע״א 450/82)	שיטת שני השלבים: הלשון ברורה (ברבים) ולכן אין מעבר לנסיבות.
מדינת ישראל נ׳ אפרופים (ע״א 4628/93)	ברק (רוב): ביטול שיטת השלבים, פרשנות תכליתית, ערכי החברה כשאומד הדעת לא נמצא. ריבלין וחשין: נסיבות בלבד.
ביבי כבישים נ׳ רכבת ישראל (ע״א 7649/18)	שטיין: הבחנה לפי השקעה בניסוח; גרוסקופף: שלוש רמות לפי תחכום וכוחות.
אשר נ׳ פרוייקט גן העיר (ע״א 6271/95)	פירוש נגד המנסח (הקבלן) כי החוזה ניתן לפירושים שונים והוא עיצב אותו.

פרק 10

חוזה למראית עין וחוזה פסול (סעיפים 13, 30, 31): בטלות, השבה ושיקולי צדק

10.1 מראית עין ופסלות

§ **סעיף — סעיף 13** חוזה למראית עין – בטל; צד ג׳ תם לב מוגן. חוזה נסתר – נטייה לתת לו תוקף.

§ **סעיף — סעיף 30** כריתה / תוכן / מטרה בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או נגד תקנת הציבור – בטל.

	בטלות	ביטול (פרק ב׳)
מי	החוק	הנפגע בהודעה
השבה	31: שיקול דעת	21: הדדית

10.2 סעיף 31

✔ **שורה תחתונה — סעד מן הצדק** פטור מהשבה · חיוב בהשבה · קיום החוזה – רק אם הוחל בביצוע.

⚖ **פסק דין — לוין נ׳ לוין** שיקולי צדק כוללים צדדים שלישיים וציבור (הילדים).

★ **טיפ למבחן — אי-תחרות** בית המשפט רשאי לבטל או לשנות תניה הפוגעת בחופש העיסוק.

10.1 מבוא: כשהחוזה עצמו פגום

	בטלות (חוזה פסול / למראית עין)	ביטול (פרק ב׳)
מי מחליט	החוק: החוזה בטל מעיקרו; בית המשפט בוחן תוצאות	הנפגע, בהודעה (סעיף 20), בזמן סביר

מי יכול לטעון	כל מי שיש לו עניין; גם בית המשפט מיוזמתו	רק הנפגע
השבה	סעיף 31: שיקול דעת – אפשר לפטור, לחייב ואף להתנות אכיפה	סעיף 21: השבה הדדית לפי עשיית עושר

10.2 חוזה למראית עין (סעיף 13)

§ **סעיף — סעיף 13** חוזה שנכרת למראית עין בלבד – בטל; אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכות שרכש אדם שלישי בהסתמכו בתום לב על קיום החוזה.

! **שים לב — שים לב** ההבחנה בין שני המושגים: **מראית עין** – החוזה אינו אמיתי (פגם ברצון המשותף); **חוזה פסול** – החוזה אמיתי אך אסור.

10.3 חוזה פסול (סעיף 30)

§ **סעיף — סעיף 30** חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור – בטל.

שלושה "מקומות" של הפסלות	דוגמה
כריתה	כריתת חוזה בניגוד לדרישת חוק (חוזה של רשות ציבורית ללא חתימות הנדרשות)
תוכן	תוכן אסור: סחר בסמים; תניה הפוגעת בזכויות יסוד
מטרה	חוזה לגיטימי במהותו שנועד למטרה אסורה: חוזה להעלמת מס, מימון עבירה

10.4 התוצאות: בטלות והשבה (סעיף 31)

§ **סעיף — סעיף 31 – סעד מן הצדק** בניגוד לבטלות רגילה (שמחייבת השבה הדדית), בחוזה פסול **בית המשפט רשאי לפי שיקול דעתו ומטעמי צדק**: לפטור את הצדדים מהשבה (כשזה צודק), לחייב בהשבה, ואף להורות על קיום החוזה כשהצדדים כבר החלו בביצועו.

מצב	סמכות בית המשפט (סעיף 31)
הצדדים לא החלו בביצוע	החוזה בטל; אין אכיפה. אין מה להשיב
הצדדים החלו בביצוע	שיקול דעת: פטור מהשבה, חיוב בהשבה, או קיום החוזה (בתנאים שיקבע) משיקולי צדק
צד "מפר החוק" מול צד תם	בית המשפט שוקל את מידת האשם והתועלת הציבורית

10.5 שלוש רמות של פגם בחוזה

סוג	התוצאה	סעיף
פגם בכריתה (טעות, כפייה...)	בר-ביטול – הרצון קיים אך פגום	14–18
חוזה למראית עין	בטל – אין רצון אמיתי; צד שלישי תם לב מוגן	13
חוזה פסול	בטל – תכנו, מטרתו או כריתתו אסורים	30

10.6 החוזה הנסתר והפגם הכפול

! שים לב — הפגם הכפול כשהעסקה גם פיקטיבית וגם נועדה למטרה בלתי חוקית (למשל להעלמת מס), יש חפיפה בין סעיפים 13 ו-30. הוצעה גישת "הפגם הכפול" (הנדל, אילן נ׳ לוי):

10.7 סעיף 30 – רשימת הפסולים

§ סעיף 31 — סעיף 31 בטלות רגילה פירושה השבה, אך בחוזה פסול בית המשפט רשאי מטעמי צדק לפטור מהשבה, לחייב בה, ואף להורות על קיום החוזה אם הצדדים כבר החלו בביצוע.

10.8 דוגמאות

10.9 שלד לפתרון שאלה

10.10 מלכודות נפוצות

! **שים לב — שים לב – מלכודות** "חוזה פסול – אין שום סעד" – לא. סעיף 31 נותן שיקול דעת: השבה, פטור, ואף אכיפה אם הוחל בביצוע.

10.11 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** סעיף 13: מראית עין – בטל; צד שלישי תם לב מוגן; החוזה הנסתר יכול להיות תקף. סעיף 30: כריתה/תוכן/מטרה בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או נגד תקנת הציבור – בטל.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
לוין נ׳ לוין (ע״א 3833/93)	שיקולי הצדק בבחינת הסכם כוללים צדדים שלישיים וכלל הציבור, וביניהם הילדים; כך גם ברוח סעיף 31.
ביטון נ׳ מזרחי / גרומט נ׳ סרוסי	ברק (מיעוט): יש לתת תוקף לחוזה הנסתר; הגישה אומצה בהמשך בגרומט נ׳ סרוסי.
אילן נ׳ לוי – "הפגם הכפול"	הוצעה גישה ("הפגם הכפול", הנדל) המבקשת ליישב בין סעיף 13 לסעיף 30.

פרק 11

חוזה אחיד ותנאי מקפח (חוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982)

11.1 חוזה אחיד

✦ **הגדרה — חוזה אחיד (2)** תנאים קבועים מראש · לקוחות רבים · בלי מו"מ.

	סעיף 3	סעיף 4
מהות	קיפוח/יתרון בלתי הוגן	רשימת חזקות
נטל	הלקוח	**הספק**

! **שים לב — פטור מאחריות** חזקת קיפוח – לא בטלות אוטומטית.

11.2 סעדים

גוף	סמכות
בית הדין	ביטול כללי
בית משפט (19)	פרטני
סעיף 23	מחיר – ככלל לא נבחן

★ **טיפ למבחן — במקביל** פרק ב׳ + פירוש נגד המנסח חלים גם בחוזה אחיד.

11.1 מבוא: למה חוק מיוחד

11.2 מהו חוזה אחיד (סעיף 2)

✦ **הגדרה — חוזה אחיד** נוסח של חוזה שתנאיו (כולם או חלקם) נקבעו מראש בידי צד אחד (הספק) כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין לקוחות בלתי מסוימים במספרם או בזהותם, בלי משא ומתן אמיתי עליהם.

11.3 תנאי מקפח וחזקות הקיפוח (סעיפים 3–4)

§ **סעיף — סעיף 3 – תנאי מקפח** תנאי בחוזה אחיד שיש בו, **בהתחשב בכל תנאי החוזה ובנסיבות העניין**, משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק – הוא תנאי מקפח.

§ **סעיף — סעיף 4 – חזקות הקיפוח** החוק מונה רשימת תנאים ש**חזקה** שהם מקפחים (נטל ההוכחה מוטל על הספק להפריך): למשל **פטור או הגבלה של אחריות הספק** (ובמיוחד לנזק גוף), זכות ביטול/דחייה חד-צדדית של הספק, שינוי חד-צדדי של המחיר, תניית שיפוט/ברירת דין בעלת נפקות לרעת הלקוח.

	תנאי מקפח (3)	חזקת קיפוח (4)
מי מוכיח	הלקוח מוכיח שהתנאי מקפח	**הספק** צריך להוכיח שהתנאי הוגן
מהי	קיפוח או יתרון בלתי הוגן, לפי נסיבות	תנאים מוגדרים בחוק (פטור מאחריות וכד׳)
"חזקה" = בטלות?	–	לא אוטומטי: הספק יכול לשכנע שההסדר הוגן

! **שים לב — שים לב** "חזקה" אינה "בטלות". סעיף פטור מאחריות בחוזה אחיד נחשב מקפח **בחזקה**, והספק יכול להוכיח שהוא הוגן. לא כל תניית שיפוט זר מקפחת בהכרח – אפשר להוכיח אחרת (למשל ראובן, איש עסקים, מול חברת אינטרנט עם תניית דיני קליפורניה).

11.4 הסעדים והערכאות (סעיפים 19, 23)

גורם	סמכות
בית הדין לחוזים אחידים	לבטל או לשנות תנאי מקפח **באופן כללי** (לכל הלקוחות), ללא קשר למקרה פרטי
בית משפט רגיל (סעיף 19)	בהליך **פרטני** בין ספק ללקוח – יכול לבטל או לשנות תנאי מקפח לגבי הצדדים לאותו הליך
סעיף 23	סייגים: תנאים מסוימים אינם נבחנים, כגון **מחיר הטובין או השירות** (התמורה הכספית) ככלל

11.5 חוזה אחיד ופרק ב׳ (פגמים בכריתה)

11.6 איך מזהים חוזה אחיד – שלוש שאלות

! **שים לב — הכותרת אינה קובעת** מסמך שכותרתו "חוזה אחיד" אך נחתם אחרי משא ומתן אמיתי עשוי שלא להיחשב אחיד. ולהפך – חוזה בלי כותרת, מנגר שהכין נוסח קבוע לכל לקוחותיו, הוא חוזה אחיד.

11.7 חזקות הקיפוח (סעיף 4) – דוגמאות

★ **טיפ למבחן — נטל ההוכחה** בתנאי שנמנה בסעיף 4, הלקוח אינו נדרש להוכיח קיפוח. הספק צריך להפריך את החזקה ולהראות שהתנאי הוגן בנסיבות. בתנאי שאינו ברשימה – הלקוח צריך להוכיח.

11.8 הערכאות והסעדים

§ **סעיף — יחס לפרק ב׳** חוזה אחיד נתון גם לעילות הביטול הרגילות (טעות, הטעיה, כפייה, עושק), ובנוסף לביקורת על תנאים מקפחים.

11.9 שלד לפתרון שאלה

11.10 מלכודות נפוצות

! **שים לב — שים לב – מלכודות מוסמכים** "תנאי מקפח בטל אוטומטית" – לא. בית המשפט או בית הדין לבטל או לשנות. "חזקה = בטלות" – לא.

11.11 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** חוזה אחיד: תנאים קבועים מראש, לקוחות רבים, בלי מו״מ (סעיף 2). תנאי מקפח (3); חזקות קיפוח (4) – הנטל על הספק; פטור מאחריות הוא חזקה.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
הנגר ושולחנות המהגוני (תרחיש מבחן)	חוזה אחיד; פטור מאחריות הוא חזקת קיפוח; בית המשפט מוסמך לבטל את התניה.
אשר נ׳ פרוייקט גן העיר (ע״א 6271/95)	פירוש נגד המנסח; הקבלן עיצב את החוזה.

פרק 12

חוזה על תנאי: תנאי מתלה, תנאי מפסיק וסיכול התנאי

12.1 חוזה על תנאי

	מתלה	מפסיק
עושה	מתחיל לחייב כשמתקיים	פוקע כשמתקיים
דוגמה	אישור רשויות	הלוואה

✔ **שורה תחתונה — סיכול תנאי** מי שסיכל בחוסר תום לב אינו יכול להסתמך על אי-קיומו.

! **שים לב — לא להתבלבל** תנאי ≠ סיכול (18) ≠ טעות (14).

12.1 מבוא: חוזה שתוקפו או ביצועו תלויים באירוע עתידי

	תנאי מתלה	תנאי מפסיק
מה הוא עושה	החוזה (או חיוב בו) מתחיל לחייב רק כשהתנאי מתקיים	החוזה חל מיד, אך **פוקע** כשהתנאי מתקיים
דוגמה	"העסקה טעונה אישור רשויות התכנון"	"החוזה בתוקף עד שלא תתקבל הלוואה"
עד שהתנאי מתברר	מצב ביניים: הצדדים מחויבים להימנע מפעולה שתסכל את התנאי	החוזה מחייב; מפסיק אם התנאי מתקיים
אם התנאי לא מתקיים	החוזה אינו מתחיל לחייב (בטל / פוקע)	החוזה ממשיך

12.2 חובת תום הלב בתנאי: מי שסיכל אינו יכול להסתמך

✔ **שורה תחתונה — הכלל** צד אשר **פעל לסיכולו של תנאי** בחוזה (מנע את קיומו) – **ככלל אינו זכאי להסתמך על אי-קיומו**. מי שהכשיל את התנאי בחוסר תום לב לא ירוויח מכך.

12.3 הבחנות חשובות

מושג	מה הוא
חוזה על תנאי	החוזה נכרת; חיוב או תוקף תלויים בתנאי עתידי
חוזה שטרם נכרת	אין גמירת דעת/מסוימות – בטכניקת זיכרון דברים, למשל "בכפוף לחוזה מפורט"
סיכול (תרופות 18)	אירוע חיצוני שהפך את הקיום לבלתי אפשרי – הגנת המפר, לא תנאי בחוזה
פגם בכריתה	טעות/הטעיה וכד׳ – ביטול בפרק ב׳

12.4 שלד לפתרון שאלה

12.5 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות "אם התנאי לא התקיים – מעולם לא נכרת חוזה" – לא. החוזה נכרת, אך אינו מחייב/פוקע. "אי-קיום תנאי = טעות" – לא.

12.6 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** חוזה על תנאי: נכרת כדין; גורל החיוב תלוי באירוע עתידי. תנאי מתלה – מתחיל לחייב עם התקיימות התנאי; תנאי מפסיק – פוקע עם התקיימות התנאי.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
חוזה בנייה טעון אישור רשויות התכנון (תרחיש מבחן)	נכרת חוזה על תנאי מתלה; התנאי לא התקיים ולכן החוזה בטל/פוקע; אין לדון בסיכול או בטעות.

פרק 13

חוזה לטובת צד שלישי (סעיפים 34–38): זכות המוטב

13.1 מוטב

§ **סעיף — סעיף 34** זכות לדרוש קיום – אם משתמעת כוונה להקנות זכות.

	מוטב	המחאה
זכות	חדשה בחוזה	קיימת מועברת

✔ **שורה תחתונה — גיבוש** מתגבשת עם הסכמה/הסתמכות; החייב שומר טענות כלפי הנושה.

13.1 מבוא: חריג ליחסיות החוזה

תפקיד	מי
המבטיח (החייב)	הצד שמתחייב לטובת המוטב
הנושה (המתנה)	הצד שהחיוב נעשה לבקשתו, זה שקיבל את ההבטחה
המוטב	הצד השלישי – נהנה מהחיוב ויכול לתבוע

13.2 התנאי: כוונה להקנות זכות

§ **סעיף — סעיף 34** חיוב שהתחייב אדם בחוזה לטובת צד שלישי מקנה לצד השלישי את הזכות לדרוש את קיום החיוב, אם משתמעת מן החוזה כוונה להקנות לו זכות זו.

13.3 שינוי וביטול הזכות; טענות החייב

שאלה	הדין (סעיפים 34–38)

עד מתי הצדדים רשאים לשנות או לבטל את זכות המוטב?	כל עוד המוטב לא הודיע על הסכמתו או הסתמך על הזכות – אז **הזכות מתגבשת** ואין לשנותה
אילו טענות עומדות לחייב כלפי המוטב?	כל הטענות שהיו לו כלפי הנושה (כגון הפרה, פגם בכריתה) – המוטב אינו עדיף על הנושה
מה ההבדל מהמחאת זכות?	בהמחאה הנושה מעביר זכות **קיימת** שלו; במוטב נוצרת זכות **חדשה** בחוזה עצמו לטובת הצד השלישי

! שים לב — שים לב המוטב **אינו צד** לחוזה: הוא אינו חייב כלפי הצדדים, ואינו נוטל על עצמו חובות. הוא רוכש זכות, וזכותו מושפעת מהחוזה שהיא נגזרת ממנו.

13.4 מהי זכות המוטב וממתי היא קיימת

13.5 שינוי וביטול הזכות (סעיפים 36–38)

! שים לב — הבחנה חשובה הקנית זכות ישירה למוטב שונה מחיוב שרק מגיע אליו דרך הנושה (הנושה גובה ומעביר). רק בראשון קיימת זכות תביעה עצמאית.

13.6 תרגיל פתור

13.7 שלד לפתרון שאלה

13.8 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודת "כל מי שנהנה מהחוזה הוא מוטב" – לא. נדרשת כוונה להקנות זכות. "המוטב צד לחוזה" – לא. "אפשר תמיד לשנות את זכות המוטב" – לא.

13.9 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** חריג ליחסיות החוזה: המוטב רוכש זכות תביעה ישירה (34). נדרשת כוונה להקנות זכות; הנאה בלבד אינה מספיקה. זכות המוטב מתגבשת עם הסכמתו/הסתמכותו; עד אז אפשר לשנות.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
מוטב בפוליסת ביטוח חיים	המוטב רוכש זכות תביעה ישירה מחברת הביטוח אם משתמעת כוונה להקנות לו זכות (34).

פרק 14

הפרת חוזה והגנות המפר: תום לב בקיום (39), עמידה דווקנית, אשם תורם וסיכול

14.1 סעיף 39 והגנות

הגנה	מהות
עמידה דווקנית	גם הנפגע בתום לב (ג׳רבי)
אשם תורם	חלוקת אחריות
סיכול (18)	3 תנאים; הגנה חלקית

✔ **שורה תחתונה — תוצאות הסיכול** אין אכיפה/קיום · כן ביטול · שיקול דעת להשבה והסתמכות.

14.2 הפרה צפויה ויעילה

§ **סעיף — סעיף 17** תרופות לפני המועד; צו ביצוע לא יקדים.

⚖ **פסק דין — אדרס** נפגע יכול לבחור תרופות עשיית עושר (רווחי מפר).

14.1 מבוא: הקומה האחרונה – הפרה ותרופות

§ **סעיף — הגדרות ועקרונות (חוק התרופות) הפרה** – מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה. **נפגע** – מי שזכאי לקיום החוזה שהופר. הופר החוזה, הנפגע זכאי לתבוע **אכיפה** או **לבטל** את החוזה, וזכאי ל**פיצויים** בנוסף לאחת התרופות האמורות או במקומן.

14.2 סעיף 12 מול סעיף 39: שני סעיפי תום לב

	סעיף 12	סעיף 39
שלב	לפני כריתת החוזה (משא ומתן)	בקיום חיוב ובשימוש בזכות
תרופות	פיצויי הסתמכות/קיום (בהתאם לנסיבות); אכיפה במקרים מיוחדים	**סל רחב:** פיצויי קיום, אכיפה, ביטול
דוגמה	ספקטור נ׳ צרפתי	ראובן נ׳ סופר-דוש

14.3 שלוש הגנות למפר

הגנה	מקור	מהות
1. עמידה דווקנית על זכויות	פסיקה (תום לב)	גם הנפגע שתובע תרופות חייב לנהוג בתום לב; לא ינצל טעות פעוטה
2. אשם תורם	פסיקה	הנפגע תרם לנזק – מחלקים אחריות
3. פטור בשל אונס/סיכול	סעיף 18 לחוק התרופות	נסיבות שהמפר לא ידע/לא צפה ולא יכול היה למנוע, וקיום בלתי אפשרי או שונה מהותית

§ **סעיף — סעיף 18(א)** היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם – לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים.

✔ **שורה תחתונה — תוצאות הסיכול – הגנה חלקית** אין אכיפה ואין פיצויי קיום. הנפגע עדיין **רשאי לבטל** את החוזה. בית המשפט **רשאי** (שיקול דעת) להורות על השבה הדדית ועל **פיצויי הסתמכות** (סעיף 18(ב)):

14.4 הפרה צפויה והפרה יעילה

§ **סעיף — סעיף 17 לחוק התרופות – הפרה צפויה** גילה צד לחוזה את דעתו שלא יקיים את החוזה, או שנסתבר מנסיבות העניין שלא יוכל או לא ירצה לקיימו, זכאי הצד השני לתרופות גם לפני המועד שנקבע לקיום, ובלבד שבית המשפט, בנתנו צו אכיפה, לא יורה שיש לבצע חיוב לפני המועד.

14.5 שלד לפתרון שאלה

14.6 מלכודות נפוצות

! שים לב — שים לב – מלכודות "סיכול פוטר מכל תרופה" – לא. הוא חוסם אכיפה ופיצויי קיום, אך הנפגע יכול לבטל, ויכול להימצא פיצויי הסתמכות/השבה. "כל מלחמה/מגפה היא סיכול" – לא.

14.7 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** סעיף 39 – תום לב בקיום; סל תרופות רחב מסעיף 12. שלוש הגנות: עמידה דווקנית, אשם תורם, סיכול (3 תנאים).

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
ראובן נ׳ סופר-דוש (ע״א 8336/17)	על הספק לבחור באופן שהלקוח היה בוחר, מכוח תום הלב בקיום חוזה (סעיף 39).
ג׳רבי נ׳ בן דוד	הנפגע חייב אף הוא בתום לב; עמידה דווקנית אינה מותרת בנסיבות.
כץ נ׳ ניצחוני מזרחי (ע״א 715/78)	הגישה הנוקשה: אף מלחמה צפויה בישראל, ולכן אין סיכול.
רגב נ׳ משרד הביטחון (ע״א 6328/97)	אמרת אגב: הגישה נוקשה מדי; סיכול קרוב לתום הלב בקיום.
אדרס נ׳ הרלו אנד ג׳ונס (ד״נ 20/82)	נפגע רשאי לבחור גם בתרופות עשיית עושר ולתבוע את רווחי המפר.

פרק 15

תרופות להפרה: אכיפה, ביטול בשל הפרה יסודית ופיצויים

15.1 אכיפה

§ **סעיף — סעיף 3** הכלל: זכאי לאכיפה. 4 חריגים: לא בר-ביצוע · שירות אישי · פיקוח בלתי סביר · בלתי צודק.

⚖ **פסק דין — אייזמן** אכיפה בקירוב (סעיף 4).

15.2 ביטול בשל הפרה

	יסודית	לא יסודית
ביטול	מיד	אחרי ארכה
בית משפט	לא מתערב	יכול להתערב (צדק)

! **שים לב — ביטול שלא כדין** = הפרה. ביטול בשל הפרה אינו משחרר את המפר.

★ **טיפ למבחן — תניה גורפת** לא תקפה אלא אם סבירה (שלום נ׳ מוטה).

15.1 מפת התרופות

15.2 אכיפה: כלל ו-4 חריגים

§ **סעיף — סעיף 3 לחוק התרופות** הנפגע זכאי לאכיפת החוזה, זולת אם נתקיימה אחת מאלה: (1) החוזה אינו בר-ביצוע; (2) אכיפת החוזה היא כפייה לעשות או לקבל עבודה אישית או שירות אישי; (3) ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית משפט או לשכת הוצאה לפועל; (4) אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות העניין.

חריג	מהות	הערה
(1) אינו בר-ביצוע	אי אפשר לקיים בדיוק	אכיפה בקירוב (סעיף 4): **אייזמן נ׳ קדמת עדן** – דירת 3 חדרים לא קיימת, יקבל 4 חדרים וישלים כסף
(2) עבודה/שירות אישי	כפייה לעבוד או לקבל שירות אישי	ערכי החברה; נפוץ בדיני עבודה
(3) פיקוח בלתי סביר	הליכים אין-סופיים	יעדיף ביטול, פיצויים או מינוי נושא תפקיד
(4) בלתי צודקת	סעיף סל	**החריג צר מאוד** – הכלל הוא אכיפה. שיקולי צדק כוללים צדדים שלישיים וכלל הציבור (לוין נ׳ לוין: הסכם בין בני זוג שאסור להציגו בבית משפט – שיקול ילדים)

§ **סעיף — סעיף 4** בית המשפט רשאי להתנות את אכיפת החוזה בקיום חיוביו של הנפגע או בהבטחת קיומם או בתנאים אחרים המתחייבים מן החוזה.

15.3 ביטול בשל הפרה (סעיפים 6–7)

§ **סעיף — סעיף 6 – הפרה יסודית** "הפרה יסודית" – הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן – אין לה תוקף אלא אם הייתה סבירה בעת כריתת החוזה.

סוג	הגדרה
יסודית	אדם סביר לא היה מתקשר אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה
מסתברת יסודית מוסכמת	הוסכם בחוזה שהפרת סעיף מסוים יסודית. **סעיף ספציפי – תקף.** רשימת סל ("הפרת הסעיפים 2–8 יסודית") – תניה גורפת, תקפה רק אם הייתה סבירה בעת הכריתה (שלום נ׳ מוטה: התניה הגורפת לא תקפה, אך הסעיף עצמו אינו בטל)

	הפרה יסודית	הפרה לא יסודית

מתי מבטלים	מיד, בלי ארכה	קודם ארכה סבירה למפר; רק אם לא קיים בתוכה – ביטול
התערבות בית המשפט	אין (ביטול שמור לנפגע)	כן, משיקולי צדק (למשל אשם תורם)
ביטול שלא כדין	הנפגע הופך למפר	הנפגע הופך למפר

§ **סעיף — סעיף 7(ג) – חוזה הניתן להפרדה** הופר אחד מחלקי חוזה הניתן להפרדה – ביטול החלק שהופר בלבד; ואם הייתה הפרה יסודית של כלל החוזה – אפשר לבטל את החלק או את כולו.

15.4 מפת התרופות וכללי הבחירה

תרופה	מתי	מקור
אכיפה	כלל ראשון: הנפגע זכאי לדרוש קיום בפועל, אלא אם חל חריג	סעיף 3 לחוק התרופות
ביטול	בהפרה יסודית: מיידי; בהפרה רגילה: לאחר ארכה סבירה	סעיפים 6–7
פיצויים	בנוסף או במקום	סעיפים 10–15

! **שים לב — אין כפל סעד** אי אפשר לקבל גם אכיפה וגם ביטול של אותו חוזה. מי שבחר לאכוף – מוותר על הביטול, ולהפך. פיצויים אפשר לצרף לכל אחת מהשתיים.

15.5 ארבעת חריגי האכיפה בפירוט

§ **סעיף — סעיפים 4–5** סעיף 4: בית המשפט רשאי להתנות את האכיפה בקיום חיובי הנפגע או בתנאים אחרים. סעיף 5: בעסקה הטעונה רישום (מקרקעין) הרישום ייעשה מכוח צו האכיפה.

15.6 ביטול: מי רשאי, איך ומה נשאר

15.7 שלד לפתרון שאלה

15.8 מלכודות נפוצות

! **שים לב — שים לב – מלכודות** "אכיפה היא חריג" – לא. היא הכלל; חריג הצדק מצומצם מאוד. "ביטול בשל הפרה משחרר את המפר" – לא. אפשר לתבוע גם פיצויי קיום.

15.9 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** אכיפה היא הכלל; ארבעה חריגים (3); אכיפה בקירוב (4). ביטול בשל הפרה: יסודית – מיד; לא יסודית – אחרי ארכה; ביטול שלא כדין = הפרה.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
אייזמן נ׳ קדמת עדן	אכיפה בקירוב (סעיף 4): יקבל דירת 4 חדרים וישלים כסף.
לוין נ׳ לוין (ע״א 3833/93)	שיקולי צדק בבחינת אכיפה/פסלות כוללים צדדים שלישיים וכלל הציבור, כגון הילדים.
שלום נ׳ מוטה	התניה הגורפת לא תקפה, אך הסעיף הספציפי אינו בטל.

פרק 16

פיצויים והשבה (חוק התרופות, סעיפים 9–15): ציפייה, צפיות, הקטנת נזק ופיצוי מוסכם

16.1 סעיפים

סעיף	נושא
9	השבה אחרי ביטול
10	ציפייה + צפיות (בכריתה)
11	הפרש מחיר – ללא הוכחת נזק
13	לא ממוני (לא לתאגיד)
14	הקטנת נזק
15	מוסכם – אפשר להפחית

⚖ **פסק דין — אדרס** רווחי המפר דרך עשיית עושר.

★ **טיפ למבחן — דוגמה** חוזה 100, שוק 130 → 30 (סעיף 11).

16.1 מבוא: התרופה הכספית

סעיף	נושא
9	השבה אחרי ביטול: כל צד משיב מה שקיבל; ואם בלתי אפשרי – שוויו
10	פיצויי ציפייה + מבחן הצפיות
11	פיצוי אחרי ביטול: הפרש מחיר (החוזה מול השוק), ללא הוכחת נזק
13	נזק שאינו ממוני (עוגמת נפש)
14	חובת הקטנת הנזק
15	פיצויים מוסכמים

16.2 פיצויי ציפייה והצפיות (סעיף 10)

§ **סעיף — סעיף 10** הנפגע זכאי לפיצוי בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה, **ובלבד שהנזק הוא תוצאה מסתברת** של ההפרה, **שהמפר ראה או היה עליו לראות מראש בעת כריתת החוזה** (מבחן הצפיות).

16.3 פיצוי לאחר ביטול (סעיף 11) והשבה (סעיף 9)

	תוכן
סעיף 11	אחרי ביטול בשל הפרה: הנפגע זכאי להפרש בין המחיר החוזי לבין מחיר השוק (בעת הביטול) – **ללא הוכחת נזק**
סעיף 9	אחרי ביטול כל צד משיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה; אם אי אפשר – משלם את שוויו
אדרס נ' הרלו	נפגע רשאי לבחור גם פיצוי לפי דיני עשיית עושר – רווחי המפר מההפרה (ראו פרק 10)

16.4 נזק לא ממוני וחובת הקטנת הנזק

16.5 פיצויים מוסכמים (סעיף 15)

§ **סעיף — סעיף 15** צדדים רשאים לקבוע מראש פיצוי מוסכם להפרה. הנפגע זכאי לו **ללא הוכחת נזק**; ואולם בית המשפט רשאי **להפחיתו** (ולא לבטלו) אם נקבע **ללא יחס סביר** לנזק שאפשר היה לצפות בעת הכריתה.

שאלה	תשובה
האם הנפגע חייב להוכיח נזק?	לא, בפיצוי מוסכם
האם אפשר לתבוע גם פיצוי מלא?	הנפגע רשאי לבחור: פיצוי מוסכם או (לחלופין) פיצוי בגין הנזק שנגרם בפועל
האם בית המשפט רשאי להתערב?	כן, להפחתה (אם ללא יחס סביר); לא לביטול
"כל הפרה" בחוזה – פיצוי מוסכם אחיד	תניה גורפת: ייתכן שלא תהיה סבירה לכל הפרה

16.6 מטרת הפיצוי: ציפייה, הסתמכות והשבה

סוג	מטרה	מקור

ציפייה (קיום)	להעמיד את הנפגע כאילו קוים החוזה	סעיף 10
הסתמכות	להחזיר למצב לפני ההתקשרות (כשציפייה קשה להוכחה)	פסיקה
השבה	החזרת מה שניתן	סעיף 9
הפרש מחיר	בביטול עקב אי-אספקה, בלי הוכחת נזק	סעיף 11

16.7 מבחן הצפיות (סעיף 10)

16.8 נזק לא ממוני, הקטנת נזק ופיצוי מוסכם

§ **סעיף — סעיף 13** פיצוי על נזק שאינו ממוני (עוגמת נפש) אפשרי בנסיבות המתאימות.

§ **סעיף — סעיף 14** חובת הקטנת הנזק: מי שנפגע חייב לנקוט אמצעים סבירים להקטנת נזקו; הפיצוי לא יכלול נזק שהיה אפשר למנוע.

§ **סעיף — סעיף 15** פיצוי מוסכם (קבוע מראש) נפסק בלי הוכחת נזק. בית המשפט רשאי להפחיתו אם נקבע ללא יחס סביר לנזק הצפוי, אך לא לבטלו.

★ **טיפ למבחן — שלד לפתרון** (1) קבע שהייתה הפרה. (2) בחר תרופה (אכיפה, ביטול, פיצוי). (3) אם פיצוי: ציפייה לפי 10 ובדיקת צפיות. (4) אם בוטל – 11, 9.

16.9 שלד לפתרון שאלה

16.10 מלכודות נפוצות

! **שים לב — שים לב – מלכודת** "הצפיות נבחנת בעת ההפרה" – לא. בעת כריתת החוזה. "סעיף 11 דורש הוכחת נזק" – לא. פיצוי לפי הפרש מחיר.

16.11 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — שורה תחתונה** סעיף 10: פיצויי ציפייה + צפיות בעת הכריתה. סעיף 11: הפרש מחיר ללא הוכחת נזק; סעיף 9: השבה. סעיף 13:

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
אדרס חמרי בנין נ׳ הרלו אנד ג׳ונס (ד״נ 20/82)	נפגע רשאי לבחור בין תרופות חוק החוזים לדיני עשיית עושר (רווחי המפר).
הפרש מחיר (סעיף 11)	הנפגע זכאי להפרש בלי הוכחת נזק.